Sports World · Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Consultoría

Rediseño web + SEO · Servicios recurrentes · Proyecto B (Academia) activable por Addendum

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORÍA (**“CONTRATO”**) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
OPERADORA Y ADMINISTRADORA SW, S.A. DE C.V.
(EN LO SUCESIVO
“EL CLIENTE”
), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
HADI MICHEL IBRAHIM IBRAHIM
; Y POR LA OTRA PARTE,
LIVE STREAMING SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.
(EN LO SUCESIVO EL
“PROVEEDOR”
o
“EL PRESTADOR”
, comercialmente Final Upgrade AI), REPRESENTADA POR
ERIC TOLEDANO DE JESÚS LOZANO
, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
[§— ¶1 p.1]

Declaraciones

I. Declara EL CLIENTE, por conducto de su apoderado, que: *[§— ¶2 p.1]*
a) Es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la Escritura Pública número 1,279 del 6 de abril de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Guillermo Escamilla Narváez, Notario Público número 243 del entonces Distrito Federal. *[§— ¶3 p.1]*
b) Su apoderado cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente Contrato, facultades que no le han sido revocadas ni limitadas. *[§— ¶4 p.1]*
c) Está registrada en el RFC con la clave **OAS050406RT6**
.
[§— ¶5 p.1]
d) Es su voluntad recibir del Proveedor los servicios especificados en sus Anexos. *[§— ¶6 p.1]*
e) La celebración del Contrato no contraviene sus estatutos ni disposición legal aplicable. *[§— ¶7 p.1]*
f) No requiere consentimiento o autorización adicional. *[§— ¶8 p.1]*
II. Declara el Proveedor, por conducto de su apoderado, que: *[§— ¶9 p.1]*
a) Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes de México, según consta en la Escritura Pública número 69,579 de fecha 5 de julio de 2021, otorgada ante la fe de Luis Gerardo Mendoza Powell, Notario Público número 106 del Estado de México. *[§— ¶10 p.1]*
b) Su apoderado cuenta con facultades suficientes para obligarla, lo que acredita con la Escritura Pública detallada en el inciso anterior. *[§— ¶11 p.1]*
c) Su objeto social le permite prestar los Servicios. *[§— ¶12 p.1]*
d) Está registrada en el RFC con la clave **LSS210705BG1**
.
[§— ¶13 p.1]
e) Cuenta con la experiencia, capacidad técnica, recursos y personal propios para prestar los Servicios, los cuales ejecuta con su propia organización y medios, sin proporcionar ni poner a disposición de EL CLIENTE trabajadores propios en sus centros de trabajo, por lo que los Servicios no constituyen subcontratación de personal en términos de los artículos 12 a 15 de la Ley Federal del Trabajo, no requieren el registro previsto en el artículo 15 de dicha Ley (REPSE) ni actualizan los supuestos del artículo 15-D del Código Fiscal de la Federación. *[§— ¶14 p.1]*

De conformidad con las Declaraciones que anteceden, las Partes están de acuerdo en celebrar el presente Contrato, al tenor de las siguientes: *[§— ¶15 p.2]*

Cláusulas

PRIMERA. Definiciones. Para los efectos del presente Contrato, los términos siguientes, en singular o plural, tendrán el significado que se indica:
[§— ¶16 p.2]

Término	**Significado**
Contrato	El presente contrato de prestación de servicios profesionales y consultoría, junto con sus Anexos y, en su caso, sus Addenda y convenios modificatorios.
EL CLIENTE	Operadora y Administradora SW, S.A. de C.V. (Sports World).
EL PRESTADOR	Live Streaming Services México, S.A. de C.V. (comercialmente *Final Upgrade AI*).
Partes	EL CLIENTE y EL PRESTADOR, conjuntamente.
Anexo Uno	El anexo que enumera los requerimientos y aportaciones a cargo de EL CLIENTE.
Anexo Dos	El anexo que detalla los entregables a cargo de EL PRESTADOR.
Anexo Tres	El anexo informativo con la estimación de los gastos variables de operación a cargo de EL CLIENTE.
Anexo Cuatro	El anexo que recoge los targets comerciales post-lanzamiento, de carácter aspiracional y no vinculante.
Anexo Cinco	El anexo que establece los niveles de servicio y el protocolo de gestión de incidencias, crisis y continuidad.
Addendum	El documento que, suscrito por ambas Partes, activa el Proyecto B (Academia) en los términos ya pactados en este Contrato.
Proyecto A	El rediseño integral del sitio web y los servicios recurrentes (Cláusulas Tercera y Quinta).
Proyecto B	La Academia Sports World (Cláusula Cuarta).
Servicios	Los servicios y entregables a cargo de EL PRESTADOR descritos en este Contrato y en el Anexo Dos.
Modelos de Lenguaje Autorizados	Los modelos de lenguaje de Google (Gemini), OpenAI (GPT) y Anthropic (Claude), entre los cuales EL PRESTADOR puede elegir y sustituir libremente para la operación de los Servicios que utilicen procesamiento de lenguaje, sin necesidad de convenio modificatorio y sin costo adicional para EL CLIENTE, cuyos consumos EL CLIENTE cubre conforme a la Cláusula Décima Tercera. La sustitución fuera de esos tres proveedores requiere el consentimiento previo y por escrito de EL CLIENTE.
Plataformas de Terceros	Los Modelos de Lenguaje Autorizados que se utilicen para los Servicios de este Contrato (Cláusulas Décima Tercera y Vigésima).

Componentes Preexistentes	Los desarrollos, motores, frameworks, plantillas, prompts, metodologías y herramientas de EL PRESTADOR preexistentes al Contrato o de uso general en su operación, en la medida en que se incorporen a los Servicios (Cláusula Décima Quinta).
CRM	El sistema de gestión de relaciones con prospectos y clientes de EL CLIENTE.
CMS	El sistema de administración de contenidos del sitio web.
Middleware	La capa de integración desarrollada por EL PRESTADOR que comunica el sitio con el API del CRM.
Pago Único	La contraprestación no recurrente de cada proyecto, pagadera en dos exhibiciones de 50% (cincuenta por ciento) cada una.
Iguala	La contraprestación mensual fija por los servicios recurrentes de mantenimiento y soporte.
Desarrollo Mayor	Toda nueva funcionalidad, integración o cambio de alcance no comprendido en el Anexo Dos, o cualquier trabajo que exceda de 40 (cuarenta) horas, que se cotiza y se aprueba por escrito antes de iniciarse (Cláusulas Quinta y Novena).
Persona Encargada	EL PRESTADOR, en su carácter de persona encargada del tratamiento de datos personales por cuenta de EL CLIENTE, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 (Cláusulas Décima Sexta y Décima Séptima).
Tipo de Cambio Contractual	$17.80 MXN (diecisiete pesos 80/100 M.N.) por USD $1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América), fijo para todos los efectos de este Contrato.
IVA	El Impuesto al Valor Agregado, a la tasa legal vigente (actualmente 16%).
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet.
Semana	Semana calendario contada a partir de la fecha de inicio de los trabajos del proyecto de que se trate.
Lanzamiento en Firme	La puesta en producción del sitio web al término de la Semana 10 del Proyecto A.
Periodo de Estabilización	El periodo de 6 (seis) semanas contadas a partir del Lanzamiento en Firme, que concluye por el solo transcurso de ese plazo, sin necesidad de declaración de las Partes, durante el cual EL PRESTADOR corrige sin costo adicional los defectos respecto de las especificaciones del Anexo Dos y los ajustes derivados del tráfico y uso real del sitio. No comprende cambios de alcance ni nuevas funcionalidades, que se tramitan conforme a la Cláusula Novena.
Tiempo de Espera (stand-by)	Los días en que el equipo de EL PRESTADOR permanece sin poder avanzar por la falta o demora de EL CLIENTE en la entrega de las aportaciones, accesos, credenciales, infraestructura o insumos a su cargo conforme al **Anexo Uno**. Es el **único** supuesto que causa stand-by (Cláusula Décima Cuarta, inciso a).

Project Owner	El responsable único del proyecto designado por EL CLIENTE.

SEGUNDA. Objeto. EL PRESTADOR se obliga a prestar a EL CLIENTE los servicios profesionales de los dos proyectos que comprende la relación comercial de las Partes, conforme a los alcances que de manera limitativa se describen en las Cláusulas Tercera a Quinta, al detalle de entregables del **Anexo Dos** y contra los requerimientos a cargo de EL CLIENTE del **Anexo Uno**, ambos parte integrante e inseparable del Contrato; la contraprestación consolidada de los dos proyectos consta en la **Cláusula Séptima**. El **Proyecto A** —Cláusulas Tercera y Quinta— es exigible desde la firma del presente Contrato. **El Proyecto B queda incorporado en su objeto, alcance y precio desde ahora**, pero **no genera obligación ni costo para ninguna de las Partes sino hasta la suscripción del Addendum respectivo** que lo active; dicho Addendum **detalla** —sin modificar— el alcance operativo, las exclusiones y las aportaciones a cargo de EL CLIENTE ya pactados en las Cláusulas Cuarta y Séptima. Cualquier servicio o entregable no comprendido expresamente se entenderá excluido y será materia de cotización por separado mediante convenio modificatorio. Para las cantidades en dólares se conviene el tipo de cambio fijo de **MXN $17.80 (diecisiete pesos 80/100 M.N.) por USD $1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América)**. Los plazos a cargo de EL PRESTADOR comienzan a correr a partir de la entrega, por EL CLIENTE, de la totalidad de los requerimientos de los **Bloques 0 y A** del Anexo Uno; los requerimientos de los **Bloques B a F** del Anexo Uno constituyen hitos exigibles en las fechas señaladas en dicho Anexo, y cualquier atraso de EL CLIENTE en su entrega extiende, día por día, los plazos a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste y con el cargo de stand-by de la Cláusula Décima Cuarta cuando proceda. *[§— ¶17 p.4]*

TERCERA. Alcance del Proyecto A. El Proyecto A comprende el servicio del apartado I; sus servicios recurrentes de mantenimiento y soporte constan en la Cláusula Quinta y su contraprestación en la Cláusula Séptima. *[§— ¶18 p.4]*

I. Rediseño integral del sitio web sportsworld.com.mx con enfoque en posicionamiento orgánico. Nuevo sitio institucional bajo el dominio sportsworld.com.mx, integrado por **148 (ciento cuarenta y ocho) páginas**, conforme al alcance, la arquitectura y los entregables del Anexo Dos, con diseño **Mobile First** (aproximadamente 70% del tráfico es móvil). Plazo de entrega: **10 (diez) semanas**, contadas conforme a lo previsto en la Cláusula Segunda y sujetas a las aprobaciones del Anexo Dos. El cronograma comprende las revisiones de las etapas previas al Lanzamiento en Firme conforme al Anexo Dos, Sección I.4. La revisión final se contará desde la entrega correspondiente al Lanzamiento en Firme y podrá concluir después de la Semana 10, sin que ello modifique por sí mismo la fecha del lanzamiento ni el inicio del Periodo de Estabilización.

Plazos de respuesta recíprocos. EL PRESTADOR responderá a cada solicitud de aprobación o retroalimentación de EL CLIENTE dentro de un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, y su silencio no se interpretará en perjuicio de EL CLIENTE ni extenderá el plazo de entrega. Correlativamente, EL CLIENTE resolverá cada solicitud de aprobación

dentro del plazo de respuesta previsto en el Anexo Dos, Sección I.4; transcurrido ese plazo sin observaciones específicas por escrito, se aplicarán la aceptación tácita de la Cláusula Novena y la extensión de plazos de la Cláusula Décima Cuarta. EL CLIENTE reconoce que las posiciones específicas por palabra clave y los volúmenes de tráfico dependen de factores ajenos a EL PRESTADOR (entre ellos los algoritmos de los buscadores); EL PRESTADOR **no garantiza** posiciones específicas por palabra clave ni volúmenes de tráfico. Lo comprometido son los KPIs verificables del Anexo Dos, Sección IV (incluida la cobertura de keywords unbranded), conforme al régimen de medición ahí previsto. El incumplimiento de dichos KPIs por causas atribuibles a EL PRESTADOR dará lugar a las consecuencias previstas en el Anexo Dos, Sección IV y, en su caso, a las penas convencionales de la Cláusula Sexta, sin perjuicio de que EL CLIENTE pueda exigir a EL PRESTADOR, sin costo adicional, la implementación de las medidas correctivas necesarias para alcanzar dichos KPIs. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes recogen en el **Anexo Cuatro** los **targets comerciales post-lanzamiento**, de carácter aspiracional y **no vinculante**: de darse las condiciones necesarias —señaladamente, la inversión en palabras clave y pauta conforme a las recomendaciones que EL PRESTADOR formule a EL CLIENTE— es razonable esperar que dichos targets se realicen, y EL PRESTADOR hará todo cuanto esté a su alcance, dentro de los límites de tiempo y servicios establecidos en la iguala, para ayudar a EL CLIENTE a alcanzarlos. EL PRESTADOR formulará dichas recomendaciones por escrito y de forma fundamentada en el reporte mensual del Anexo Cinco, apartado III. *[§— ¶19 p.4]*

CUARTA. Alcance del Proyecto B — Academia Sports World. Sistema formal de capacitación para el equipo comercial. EL PRESTADOR desarrolla e implementa para EL CLIENTE un sistema de capacitación (la “Academia”) para los 200 (doscientos) asesores comerciales de EL CLIENTE, con los siguientes entregables: (i) el mapeo de la taxonomía maestra del cliente —la ya utilizada en el cuestionario del Proyecto A— a los siete componentes del programa, que EL CLIENTE validará por escrito dentro de los 6 (seis) días hábiles siguientes a su presentación —la misma ventana de revisión de la Cláusula Novena—; transcurrido ese plazo sin manifestación expresa por escrito, el mapeo se entenderá aprobado conforme a la aceptación tácita de la Cláusula Novena, para todos los efectos de este Contrato, sin perjuicio del derecho de EL CLIENTE a solicitar ajustes posteriores conforme al régimen de control de cambios de la Cláusula Novena; (ii) la plataforma de módulos interactivos, con lecciones organizadas en cuatro niveles y progresión por acreditación obligatoria; (iii) la segmentación de contenido por tipo de club (capa base común más capa de adaptación por segmento); (iv) el dashboard de readiness agregado por asesor, club, ciudad y a nivel nacional; y (v) la calibración de la línea base con las métricas reales del CRM de EL CLIENTE, previa al compromiso de KPIs del programa. Aportaciones a cargo de EL CLIENTE para este Proyecto: la validación del mapeo de la taxonomía y de la segmentación por club antes de la producción de contenido; el mínimo aprobatorio de acreditación por módulo; el acceso a las métricas del CRM por asesor; la colaboración de su equipo de marketing para el módulo de inteligencia competitiva por club; el servidor propio donde opera la plataforma de la Academia; y la gestión, en paralelo, de los habilitadores operativos identificados en campo — todo conforme al detalle del Addendum de la Academia, documento que desarrolla —sin modificar— el alcance aquí pactado. Plazo de desarrollo y entrega: 10 (diez) semanas, contadas a partir de la suscripción del Addendum de la Academia y del cierre de la validación de la taxonomía maestra y del listado de requerimientos; el retraso de EL CLIENTE en sus aportaciones extiende el plazo día por día (Cláusula Décima Segunda). Contraprestación: Cláusula Séptima, Sección B. Mantenimiento (opcional): al suscribir el Addendum de la Academia, EL CLIENTE decide si contrata o no la iguala mensual de mantenimiento de la Academia de las Cláusulas Quinta y Séptima, Sección B. Los servicios de voz y role-play quedan excluidos del presente Contrato y se pactarán, en su caso, en el contrato separado Servicios de voz para Sports World. *[§— ¶20 p.5]*

QUINTA. Servicios recurrentes (igualas). *[§— ¶21 p.5]*

I. Iguala del Proyecto A — mantenimiento y soporte técnico. Los servicios recurrentes del Proyecto A se

prestan mediante una iguala mensual, cuya contraprestación consta en la Cláusula Séptima, y que comprende mantenimiento técnico (seguridad, dependencias y desempeño), operación de la sección de administración y del tablero, reporte mensual y soporte con primer respondiente por agente de voz disponible 24/7 (veinticuatro horas, los siete días) y escalamiento a soporte humano en horario hábil, conforme a la Cláusula Sexta y al Anexo Cinco. El hospedaje del sitio corre en la infraestructura que proporciona EL CLIENTE (servidor propio), por lo que no forma parte de la iguala; las condiciones generales del servidor constan en el Anexo Uno, Bloque F. La iguala incluye una bolsa de mejora de hasta 8 (ocho) horas mensuales, no acumulables. La bolsa corresponde exclusivamente a mejoras; no limita ni sustituye las obligaciones de mantenimiento, soporte o garantía expresamente comprendidas en el Contrato. A su vez, estas obligaciones no amplían el alcance de los entregables ni incluyen nuevas funcionalidades, integraciones o cambios de alcance, que se tramitan conforme a la Cláusula Novena. Ninguna hora adicional a la bolsa se utilizará ni se facturará sin la aprobación previa y por escrito de EL CLIENTE, quien recibirá antes la estimación de horas y el alcance del trabajo propuesto; las horas aprobadas en exceso de la bolsa se facturan a la tarifa de USD $75.00 (MXN $1,335.00) más IVA por hora —la misma tarifa horaria con la que se calculó la bolsa incluida en la iguala—, revisable mediante aviso por escrito a EL CLIENTE con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación. Todo Desarrollo Mayor requiere cotización previa y autorización expresa por escrito de EL CLIENTE antes de iniciar su ejecución (Cláusula Novena). Plazo mínimo inicial, terminación y renovación. La iguala tiene un plazo mínimo inicial de 6 (seis) meses, durante el cual no podrá darse por terminada salvo por incumplimiento en términos de la Cláusula Décima Cuarta. Transcurrido dicho plazo mínimo, EL CLIENTE podrá darla por terminada en cualquier momento, sin penalidad ni responsabilidad alguna, mediante aviso por escrito a EL PRESTADOR con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación; a falta de aviso, la iguala se renovará automáticamente por periodos sucesivos de 12 (doce) meses, cada uno terminable por cualquiera de las Partes con el mismo aviso de 30 (treinta) días naturales. El primer respondiente por agente de voz atiende exclusivamente incidencias técnicas comunicadas por EL CLIENTE al equipo técnico de EL PRESTADOR; este soporte y su partida de MXN $7,500 mensuales permanecen en la iguala del Proyecto A. *[§— ¶22 p.5]*

II. Iguala opcional de la Academia. La iguala mensual de mantenimiento de la Academia es opcional: EL CLIENTE decide si la contrata al suscribir el Addendum de la Academia (Cláusula Cuarta). De contratarse, comprende el mantenimiento de la plataforma de módulos interactivos, el mantenimiento del dashboard de readiness con su reporte mensual y el soporte de la Academia en horario hábil; su contraprestación y desglose constan en la Cláusula Séptima, Sección B. De no contratarse, cualquier mantenimiento posterior de la Academia se cotizará por separado. *[§— ¶23 p.6]*

SEXTA. Niveles de servicio y gestión de incidencias.

I.

El soporte de los Servicios opera

24/7 (veinticuatro horas, los siete días)

con

primer respondiente por agente de voz

que recibe, clasifica y resuelve o escala cada incidencia, y

escalamiento a soporte humano en horario hábil

. Las severidades, los tiempos de primera respuesta y de resolución objetivo, el protocolo de gestión de incidencias y de crisis, el reporte mensual de tickets y la etapa de estabilización posterior al lanzamiento se rigen por el

Anexo Cinco

, parte integrante e inseparable del Contrato.

II. Penas por incumplimiento de los niveles de servicio.

El incumplimiento de los tiempos de primera respuesta o de resolución objetivo de las severidades Crítica y Alta del Anexo Cinco, así como la falta de entrega oportuna del reporte mensual en el supuesto previsto en su apartado VI, causarán exclusivamente las penas convencionales establecidas en dicho apartado, que se acreditarán contra la siguiente factura de la iguala. Las penas de un mismo mes no excederán, en conjunto, del 10 % (diez por ciento) de la iguala del Proyecto A de ese mes; constituyen el remedio económico único de EL CLIENTE por el mismo incumplimiento de los niveles de servicio, sin perjuicio de la subsanación y, cuando proceda, la rescisión conforme a la Cláusula Décima Cuarta (artículo 1840 del Código Civil Federal), y no se causan cuando la incidencia derive de la infraestructura

o los insumos a cargo de EL CLIENTE (Anexo Uno, Bloque F), de las plataformas de terceros de la Cláusula Décima Tercera, de ventanas de mantenimiento coordinadas, de caso fortuito o fuerza mayor, o de hechos de EL CLIENTE (artículo 1847 del Código Civil Federal). El incumplimiento de los niveles de servicio durante 3 (tres) meses consecutivos faculta a EL CLIENTE a exigir un plan de acción correctivo conforme a la Cláusula Décima Cuarta.
[§— ¶24 p.6]

SÉPTIMA. Contraprestación. Como contraprestación por los Servicios, EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR las cantidades previstas en esta Cláusula.

Regla de presentación de cantidades:
todas las cantidades se expresan primero en dólares y, entre paréntesis, su equivalente en pesos mexicanos al Tipo de Cambio Contractual, ambas
sin IVA
; el
total con IVA se expresa únicamente en pesos
.
[§— ¶25 p.7]

I. Pagos Únicos por proyecto. Cada proyecto causa un Pago Único, pagadero en dos exhibiciones de 50% (cincuenta por ciento) conforme a la Cláusula Octava:
[§— ¶26 p.7]

Proyecto	**Pago Único sin IVA**	**Total con IVA (MXN)**
A — Rediseño Web	USD $67,000.00 (MXN $1,192,600.00)	$1,383,416.00
B — Academia Sports World	USD $30,898.88 (MXN $550,000.00)	$638,000.00
Total Pagos Únicos	USD $97,898.88 (MXN $1,742,600.00)	$2,021,416.00

El Proyecto A es exigible desde la firma de este Contrato; el Proyecto B, desde la suscripción de su Addendum (Cláusula Segunda). *[§— ¶27 p.7]*

II. Igualas mensuales. *[§— ¶28 p.7]*

Proyecto	**Iguala mensual sin IVA**	**Total con IVA (MXN)**
A — Rediseño Web	USD $1,966.29 (MXN $35,000.00)	$40,600.00
B — Academia Sports World (**opcional**)	USD $702.25 (MXN $12,500.00)	$14,500.00

La iguala del Proyecto A comprende el mantenimiento y soporte descritos en la Cláusula Quinta, y su desglose consta en la Sección VI de esta Cláusula; EL CLIENTE administra sus propios contenidos directamente en el CMS, sin depender de EL PRESTADOR. La **iguala de la Academia es opcional** : EL CLIENTE decide si la contrata al suscribir el Addendum de la Academia, dejándolo asentado en dicho Addendum; de no contratarse, cualquier mantenimiento posterior de la Academia se cotizará por separado.
[§— ¶29 p.7]

III. Calendario y estimación ilustrativos. Para efectos exclusivamente ilustrativos de planeación presupuestal, con aprobación simultánea de los dos proyectos e inicio de los trabajos el 1 de octubre de 2026 —fecha en que EL CLIENTE entrega los Bloques 0 y A del Anexo Uno—, las reglas de este Contrato producen el siguiente calendario; cada Semana comprende 7 (siete) días naturales contados desde esa fecha y las revisiones se sujetan al Anexo Dos, Sección I.4, y a la Cláusula Vigésima Tercera; la revisión final podrá concluir después del Lanzamiento en Firme: *[§— ¶30 p.7]*

Hito	**Regla**	**Fecha**
Inicio de los trabajos (Semana 1)	Cláusula Segunda: entrega de los Bloques 0 y A	1 de octubre de 2026
Aprobación 1 · diseño y página pilar	Anexo Dos I.4: fin de la Semana 3	21 de octubre de 2026
Aprobación 2 · 50 % del sitio; primera exhibición exigible	Anexo Dos I.4: fin de la Semana 5; Octava I	4 de noviembre de 2026

Aceptación tácita de la Aprobación 2, a falta de observaciones	Novena: 6 días hábiles	12 de noviembre de 2026
Aprobación 3 · pre-lanzamiento	Anexo Dos I.4: Semana 9	2 de diciembre de 2026
Lanzamiento en Firme · Aprobación 4 · término del Proyecto A	Cláusulas Primera, Tercera: término de la Semana 10	9 de diciembre de 2026
Aceptación tácita final; segunda exhibición exigible	Novena y Octava I: 6 días hábiles	17 de diciembre de 2026
Término del Proyecto B (10 semanas)	Cláusula Cuarta	9 de diciembre de 2026
Conclusión del Periodo de Estabilización (6 semanas)	Cláusula Primera	20 de enero de 2027
Inicio de la iguala del Proyecto A	Octava II.4: primer día del mes siguiente	1 de febrero de 2027
Primera factura de la iguala	Octava II.2: al cierre del mes	28 de febrero de 2027
Vencimiento del plazo mínimo de la iguala (6 meses)	Quinta I	31 de julio de 2027

Las dos fechas de aceptación tácita de esta tabla son ilustrativas: se calculan suponiendo que cada entrega se recibe el mismo día del hito y se determinan, en cada caso, por los 6 (seis) días hábiles siguientes a la recepción acreditada, conforme a las Cláusulas Novena y Vigésima Tercera. *[§— ¶31 p.8]*

En el ejercicio 2026 no se causa la iguala del Proyecto A: con un Periodo de Estabilización de 6 (seis) semanas, éste concluye el 20 de enero de 2027 y la iguala se causa a partir del 1 de febrero de 2027, con once mensualidades en 2027; su plazo mínimo de 6 (seis) meses vence el 31 de julio de 2027 y, a falta de aviso con 30 (treinta) días naturales de anticipación, se renueva del 1 de agosto de 2027 al 31 de julio de 2028. De contratarse, la iguala opcional de la Academia se causa a partir del primer día del mes calendario siguiente a la entrega de la Fase 1 en producción (Cláusula Séptima, Sección B), estimada al término de las 10 (diez) semanas del Proyecto B; no se causa en 2026 y en la tabla se ilustra desde el 1 de enero de 2027. *[§— ¶32 p.8]*

Concepto	**Sin IVA**	**Con IVA (MXN)**
Ejercicio 2026 — Pagos Únicos (A + B)	USD $97,898.88 (MXN $1,742,600.00)	$2,021,416.00
Ejercicio 2026 — Iguala del Proyecto A	No se causa: inicia el 1 de febrero de 2027	—
Total 2026 (sin la iguala opcional de la Academia)	USD $97,898.88 (MXN $1,742,600.00)	$2,021,416.00
Ejercicio 2026 — Iguala opcional de la Academia (no se causa; inicia en enero de 2027)	No se causa	—
Total 2026 (con la iguala opcional de la Academia)	USD $97,898.88 (MXN $1,742,600.00)	$2,021,416.00
Ejercicio 2027 — Iguala del Proyecto A, febrero a diciembre (11 meses)	USD $21,629.21 (MXN $385,000.00)	$446,600.00
Ejercicio 2027 — Iguala opcional de la Academia, enero a diciembre (12 meses)	USD $8,426.97 (MXN $150,000.00)	$174,000.00

Esta estimación es ilustrativa y no altera las reglas de causación de las igualas previstas en la Cláusula Octava, Sección II; **si la entrega de los Bloques 0 y A ocurre en fecha distinta, todas las fechas se recorren día por día**

.

[§— ¶33 p.8]

IV. Condición de precio del Proyecto B. El precio del Proyecto B asume su aprobación de forma simultánea al Proyecto A (comparten equipo, infraestructura y calendario). De no aprobarse en forma simultánea, el precio del proyecto diferido deberá recalcularse antes de la firma de su Addendum, mediante propuesta por escrito de EL PRESTADOR con un ajuste máximo del 10% (diez por ciento) sobre el precio pactado en esta Cláusula, siempre que el Addendum se suscriba dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a la firma de este Contrato; transcurrido ese plazo, el precio del proyecto diferido se recotizará libremente. A falta de acuerdo sobre el precio recalculado, el proyecto diferido no se activará, sin responsabilidad para ninguna de las Partes. [§— ¶34 p.9]

V. Gastos variables de operación. Los costos variables de las plataformas de inteligencia artificial aplicables a los Servicios de este Contrato corren por cuenta de EL CLIENTE (Cláusula Décima Tercera). El Anexo Tres presenta el carácter informativo de la estimación de los servicios no vocales del Proyecto A; las cifras que incluían BES por WhatsApp quedan suprimidas y deberán actualizarse antes de la firma. Los gastos de los servicios de voz se regirán, en su caso, por el contrato separado de voz. [§— ¶35 p.9]

VI. Desglose por proyecto. [§— ¶36 p.9]

Sección A — Proyecto A (Rediseño Web). Pago Único, desglosado por componente: [§— ¶37 p.9]

Componente	**Sin IVA**
Posicionamiento orgánico + contenido (148 páginas)	USD $35,000.00 (MXN $623,000.00)
Diseño web + desarrollo + identidad visual	USD $32,000.00 (MXN $569,600.00)
Pago Único del Proyecto A	USD $67,000.00 (MXN $1,192,600.00) — con IVA: MXN $1,383,416.00

Iguala mensual del Proyecto A — USD $1,966.29 (MXN $35,000.00); total con IVA MXN $40,600.00 — desglosada por concepto: [§— ¶38 p.9]

Concepto (iguala A)	**MXN/mes sin IVA**
Mantenimiento técnico del sitio (seguridad, dependencias y desempeño)	$12,000
Soporte 24/7: primer respondiente por agente de voz y escalamiento humano bajo SLA	$7,500
Operación de la sección de administración (CMS), tablero ejecutivo y reporte mensual	$4,820
Bolsa de mejora de hasta 8 horas mensuales, no acumulables (hora excedente: USD $75.00 (MXN $1,335.00) más IVA, revisable con 30 días de aviso previo por escrito)	$10,680
Total	$35,000

El hospedaje corre en la infraestructura que proporciona EL CLIENTE y no genera cargo alguno en la iguala. La contraprestación es fija e incluye el valor de todos los Servicios necesarios para cumplir el objeto, sin ajustes salvo servicios adicionales pactados por escrito. [§— ¶39 p.9]

Sección B — Proyecto B (Academia Sports World). Pago Único de USD $30,898.88 (MXN $550,000.00); total con IVA MXN $638,000.00, exigible únicamente a partir de la suscripción del Addendum de la Academia, por los entregables no vocales de la Cláusula Cuarta. Pago Único desglosado por componente: [§— ¶40 p.9]

Componente (Pago Único B)	**MXN sin IVA**
Mapeo y validación de la taxonomía maestra	$80,000
Plataforma de módulos interactivos (Fase 1)	$260,000
Segmentación de contenido por tipo de club	$70,000
Dashboard de *readiness*	$80,000

Calibración de línea base con el CRM	$60,000
Total	$550,000 (USD $30,898.88)

Es adicional e independiente de la Sección A; su falta de pago no afecta la vigencia del Proyecto A. Los costos de operación de los modelos de lenguaje aplicables a la plataforma de módulos corren por cuenta de EL CLIENTE conforme a la Cláusula Décima Tercera. *[§— ¶41 p.10]*

Iguala opcional de mantenimiento de la Academia — USD $702.25 (MXN $12,500.00); total con IVA MXN $14,500.00 — desglosada por concepto: *[§— ¶42 p.10]*

Concepto (iguala B, opcional)	**MXN/mes sin IVA**
Mantenimiento de la plataforma de módulos interactivos (Fase 1)	$7,000
Mantenimiento del dashboard de *readiness* y reporte mensual	$3,000
Soporte de la Academia en horario hábil	$2,500
Total	$12,500

De contratarse, la iguala de la Academia se rige por las reglas de facturación y pago de la Cláusula Octava y se causa a partir del primer día del mes calendario siguiente a la entrega de la Fase 1 en producción. *[§— ¶43 p.10]*

OCTAVA. Facturación y forma de pago. Todo pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la que EL PRESTADOR sea único titular, contra **CFDI denominado en moneda nacional y con el IVA desglosado**.

La factura de cada exhibición podrá presentarse antes de la aprobación o de la aceptación tácita del entregable que corresponda; su presentación no constituye anticipo ni hace exigible el pago, que sólo lo será al cumplirse la condición prevista en la Sección I de esta Cláusula.

Alta de proveedor. Las Partes reconocen que **EL PRESTADOR ya se encuentra dado de alta y vigente en el padrón de proveedores de EL CLIENTE**, con su expediente completo, por lo que **ningún requisito de alta, registro o acreditación en el padrón condiciona la exigibilidad del pago**. *[§— ¶44 p.10]*

Requisitos fiscales y administrativos (lista limitativa). Los «requisitos fiscales y administrativos» a que queda sujeta la exigibilidad de cada pago son, de manera **limitativa**, los siguientes, y su cumplimiento agota toda formalidad exigible a EL PRESTADOR: *[§— ¶45 p.10]*

- **CFDI vigente**, emitido y timbrado ante el Servicio de Administración Tributaria en la versión y con los complementos que exija la legislación fiscal aplicable en la fecha de emisión. *[§— ¶46 p.10]*
- **Datos fiscales correctos de ambas Partes**: denominación social, Registro Federal de Contribuyentes, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal. *[§— ¶47 p.10]*
- **Uso del CFDI, forma y método de pago** conforme a los catálogos del Servicio de Administración Tributaria, según la instrucción que EL CLIENTE comunique por escrito una sola vez al inicio de la relación y que se entiende vigente hasta que la modifique por el mismo medio. *[§— ¶48 p.10]*

- **Clave de producto o servicio y clave de unidad** de los catálogos del Servicio de Administración Tributaria.
[§— ¶49 p.11]
- **Descripción del concepto** que permita identificar el Servicio, la exhibición o el mes de servicio de que se trate, con el **IVA desglosado** a la tasa legal vigente y el total en **moneda nacional** .
[§— ¶50 p.11]
- **Referencia al número o identificación de este Contrato** y, tratándose de los Pagos Únicos, a la exhibición correspondiente.
[§— ¶51 p.11]
- **Presentación** de la factura —archivos XML y PDF— en el correo electrónico o portal que EL CLIENTE designe por escrito; a falta de designación, en el correo del proyecto de la Cláusula Vigésima Tercera. Se tiene por presentada el día hábil de su envío.
[§— ¶52 p.11]
- **Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo** , con vigencia no mayor a 30 (treinta) días naturales, cuando EL CLIENTE la solicite por escrito.
[§— ¶53 p.11]

Ningún otro requisito es exigible. Ninguna política interna, formato, portal, orden de compra, validación, autorización o requisito administrativo distinto de los ocho anteriores condiciona la exigibilidad del pago ni modifica los plazos de esta Cláusula. Cualquier requisito administrativo adicional deberá acordarse por escrito por ambas Partes conforme a la Cláusula Vigésima Segunda, inciso d), y **sólo será aplicable a las facturas emitidas después de transcurridos al menos 30 (treinta) días naturales desde dicho acuerdo** . Su propuesta o falta de acuerdo no suspenderán ni diferirán la exigibilidad o el pago de las facturas. Lo anterior no exime del cumplimiento de los requisitos que resulten obligatorios por disposición legal aplicable.
[§— ¶54 p.11]

I. Pagos Únicos (Proyectos A y B) — regla común. El Pago Único de cada proyecto se cubrirá en dos exhibiciones iguales de 50% (cincuenta por ciento), conforme a lo siguiente:
[§— ¶55 p.11]

- **Primera exhibición.** EL PRESTADOR entregará la factura correspondiente **al iniciar los trabajos** del proyecto. El pago será exigible **una vez que EL CLIENTE apruebe por escrito el 50% (cincuenta por ciento) de los entregables** del proyecto (en el Proyecto A, la aprobación de la Semana 5 conforme al Anexo Dos), **o se actualice respecto de dichos entregables la aceptación tácita prevista en la Cláusula Novena, lo que ocurra primero** .
[§— ¶56 p.11]
- **Segunda exhibición.**

  En el momento de dicha aprobación o aceptación tácita , EL PRESTADOR entregará la factura del 50% (cincuenta por ciento) restante. El pago será exigible **una vez que EL CLIENTE apruebe por escrito la totalidad del proyecto, o se actualice respecto de ella la aceptación tácita prevista en la Cláusula Novena, lo que ocurra primero** .
[§— ¶57 p.11]

Tratándose del Proyecto B, el Addendum identificará cuáles de los entregables ya pactados en la Cláusula Cuarta integran el primer 50% (cincuenta por ciento) y cuáles integran el restante. Su valuación se ajustará al desglose de la Cláusula Séptima, Sección VI, sin modificar el Pago Único ni el esquema

de dos exhibiciones iguales. Las aprobaciones se sujetarán a la Cláusula Novena. *[§— ¶58 p.11]*

Proyecto	**Cada exhibición (50%) sin IVA**	**Cada exhibición con IVA (MXN)**
A — Rediseño Web	USD $40,500.00 (MXN $720,900.00)	$836,244.00
B — Academia Sports World	USD $15,449.44 (MXN $275,000.00)	$319,000.00

Plazo de pago e interés moratorio. Cada exhibición se pagará dentro de los **15 (quince) días naturales** siguientes a la fecha en que sea exigible. Los pagos vencidos y no controvertidos causarán un **interés moratorio del 1.5% (uno punto cinco por ciento) mensual** sobre saldos insolutos, calculado proporcionalmente por los días efectivamente transcurridos y sin capitalización de intereses.

Objeción o rechazo de facturas. EL CLIENTE podrá objetar o rechazar una factura **únicamente por escrito, de forma motivada y dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su presentación**, y sólo por alguna de estas causas, que se enuncian de manera **limitativa**:

(i) que el CFDI carezca de validez fiscal o no esté timbrado;

(ii) que contenga datos fiscales erróneos de cualquiera de las Partes;

(iii) que el importe no corresponda a lo pactado en la Cláusula Séptima; o

(iv) que el concepto facturado sea ajeno a los Servicios, a la exhibición o al mes de servicio que corresponda conforme a este Contrato. No constituye causa de objeción que una factura de Pago Único, presentada en el momento previsto en esta Cláusula, preceda a la aprobación o aceptación tácita que hará exigible su pago.

Transcurridos esos 3 (tres) días hábiles sin objeción escrita y motivada, la factura se tendrá por aceptada en cuanto a los requisitos fiscales y administrativos y a su correspondencia con lo pactado. El plazo de pago de cada exhibición comenzará cuando se actualice su exigibilidad conforme a la Sección I; la aceptación de la factura no sustituye la aprobación del entregable ni anticipa el vencimiento del pago. La objeción debe señalar el defecto concreto y, cuando sea subsanable, indicar cómo corregirlo; **una objeción genérica, extemporánea o ajena a las cuatro causas anteriores no suspende ni interrumpe el plazo de pago**. Objetada una factura en tiempo y forma, EL PRESTADOR la reexpedirá dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes. **La reexpedición no modificará el vencimiento original**, salvo que el defecto sea imputable a EL PRESTADOR; en ese caso, el plazo de pago se contará desde la reexpedición o desde la fecha en que se cumpla la condición de exigibilidad de la exhibición, lo que ocurra después. En ningún caso la reexpedición hará exigible una exhibición antes de que se cumpla la condición de aprobación o aceptación tácita que le corresponda. **En todo caso EL CLIENTE pagará en su fecha la parte no objetada.**

Cantidades razonablemente controvertidas. Para todos los efectos de este Contrato, una cantidad se considera **razonablemente controvertida únicamente** cuando EL CLIENTE la objeta por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles señalados, por alguna de las cuatro causas limitativas anteriores, **identificando el concepto y el importe preciso que controvierte y acompañando el soporte en que**

se funda
. La objeción
sólo alcanza al importe del concepto controvertido
, nunca al total de la factura ni a otras facturas, y
no puede fundarse en entregables ya aprobados o tenidos por aceptados conforme a la Cláusula Novena
, en apreciaciones de calidad o desempeño —que se rigen por el Anexo Cinco y por la garantía de la Cláusula Décima Primera, fracción VIII, sin afectar el pago—, ni en la falta de un trámite, formato o autorización interna de EL CLIENTE. Sólo esas cantidades, así controvertidas, no causan interés ni facultan la suspensión mientras las Partes las resuelven conforme a la Cláusula Décima Cuarta, resolución que no excederá de 15 (quince) días naturales;
toda cantidad que no reúna estos requisitos es un saldo vencido simple
y se rige por el párrafo siguiente. Si la controversia se resuelve a favor de EL PRESTADOR, el importe causa interés moratorio desde la fecha original de vencimiento.
Cura y suspensión.
Tratándose de saldos vencidos, no controvertidos y no pagados, EL PRESTADOR notificará por escrito el incumplimiento a EL CLIENTE, identificando las facturas e importes, y otorgará un periodo de cura de 10 (diez) días hábiles; el pago dentro de ese periodo subsana el incumplimiento para todos los efectos. Vencido el periodo de cura sin pago, EL PRESTADOR podrá suspender las entregas pendientes, la bolsa de horas de mejora y la atención de nuevas solicitudes de aprobación, sin afectar la operación en producción del sitio, las medidas de seguridad y protección de datos ni el acceso de EL CLIENTE a su propia información; la suspensión cesará dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al pago, sin costo de reactivación. La suspensión no prorroga gratuitamente los Servicios ni extingue las contraprestaciones devengadas o las que correspondan a los Servicios que deban continuar prestándose mientras el Contrato permanezca vigente. Si el incumplimiento persiste, EL PRESTADOR podrá ejercer la rescisión prevista en la Cláusula Décima Cuarta mediante la notificación correspondiente. Hecha efectiva la rescisión, la continuidad de la operación bajo responsabilidad de EL CLIENTE no obliga a EL PRESTADOR a seguir prestando indefinidamente los servicios recurrentes; subsistirán únicamente las obligaciones que correspondan conforme a la Cláusula Vigésima Primera, incluida la garantía de corrección en los términos de la Cláusula Décima Primera, fracción VIII. EL PRESTADOR no destruirá, alterará ni bloqueará los datos de EL CLIENTE ni impedirá el uso de los entregables cuyos derechos ya le hayan sido transferidos conforme a la Cláusula Décima Quinta. *[§— ¶59 p.12]*

II. Igualas (iguala del Proyecto A e iguala opcional de la Academia) — regla común. *[§— ¶60 p.13]*

- Las igualas se causan **por mes vencido** : primero se presta el mes de servicio y después se factura y cobra. *[§— ¶61 p.13]*
- EL PRESTADOR entregará la factura **al cierre de cada mes** de servicio. *[§— ¶62 p.13]*
- EL CLIENTE pagará **dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la recepción del CFDI válido** ; los pagos vencidos causarán el interés moratorio previsto en la Sección I de esta Cláusula. *[§— ¶63 p.13]*
- La iguala del Proyecto A se causa **a partir del primer día del mes calendario siguiente a la conclusión del Periodo de Estabilización** , que concluye por el solo transcurso de las 6 (seis) semanas contadas desde el Lanzamiento en Firme, sin necesidad de declaración de las Partes, y cuyos ajustes EL PRESTADOR atiende sin costo adicional; a partir de esa fecha comienza a correr su plazo mínimo de 6 (seis) meses. La iguala opcional de la Academia, de haberse contratado en su Addendum, se causa a partir del primer día del mes calendario siguiente a la entrega de la Fase 1 en producción (Cláusula Séptima, Sección B). *[§— ¶64 p.13]*

III. Entrega del código contra pago. El código fuente y los repositorios de cada proyecto se entregan **de manera proporcional a las exhibiciones efectivamente pagadas**, conforme a lo siguiente:

(i) en tanto no se cubra la primera exhibición, EL PRESTADOR no entregará código fuente ni repositorio alguno; EL CLIENTE podrá revisar y probar los entregables en el ambiente de pruebas del proyecto como evidencia de avance y para su aprobación, sin que esa revisión transfiera titularidad, credenciales de administración ni derechos de uso distintos de los necesarios para la validación;

(ii) pagada la primera exhibición, EL PRESTADOR entregará, dentro de los **5 (cinco) días hábiles** siguientes, el código fuente y el repositorio correspondientes al 50% (cincuenta por ciento) de los entregables cubiertos por esa exhibición, identificados conforme a los hitos y valores por etapa del **Anexo Dos, Sección I.4**, para el Proyecto A, y conforme a la identificación de entregables del Addendum respectivo y su valuación de la Cláusula Séptima, Sección VI, para el Proyecto B;

(iii) el 50% (cincuenta por ciento) restante —incluidas las credenciales de administración y la documentación técnica final— se conserva en garantía y se entrega dentro de los **5 (cinco) días hábiles** siguientes al pago de la segunda exhibición. Los plazos de los incisos (ii) y (iii) se cuentan a partir de que EL PRESTADOR recibe el pago o EL CLIENTE le acredita por escrito la transferencia.

Cubierta una exhibición, la entrega del código que le corresponde no admite retención, compensación ni condicionamiento de ninguna clase. La falta de entrega dentro del plazo pactado constituye incumplimiento sujeto al procedimiento de subsanación de la Cláusula Décima Cuarta y al límite de responsabilidad de la Cláusula Décima Novena, salvo que se acredite alguno de los supuestos de su fracción IV. La falta de pago de una exhibición ya exigible faculta a EL PRESTADOR para suspender las entregas subsecuentes del proyecto de que se trate, incluida la del código pendiente, hasta su regularización, sin perjuicio de la operación de lo ya puesto en producción.

[§— ¶65 p.14]

NOVENA. Aprobación de entregables. Los entregables se someten a aprobación por etapas conforme al Anexo Dos; la aprobación expresa y por escrito de EL CLIENTE o la aceptación tácita en los términos de esta Cláusula permiten avanzar a la etapa siguiente y producen los efectos de exigibilidad de pago previstos en la Cláusula Octava.

Revisión y aceptación tácita. EL CLIENTE contará con un plazo de **6 (seis) días hábiles** siguientes a cada entrega para realizar las pruebas y validaciones correspondientes y, en su caso, comunicar por escrito observaciones específicas, con el detalle suficiente para reproducir cada defecto. Transcurrido ese plazo sin observaciones por escrito, la entrega se tendrá por aceptada **para todos los efectos de este Contrato, incluida la exigibilidad de los pagos conforme a la Cláusula Octava**. Las observaciones suspenden la aceptación únicamente del componente observado; lo no observado se tiene por aceptado. Los defectos no razonablemente detectables durante el periodo de revisión se atienden bajo la garantía de la Cláusula Décima Primera, fracción VIII, sin afectar la aceptación.

Cambios sobre etapas aprobadas. Una vez aprobada una etapa, cualquier cambio solicitado por EL CLIENTE sobre elementos ya aprobados se evaluará en función del tiempo y esfuerzo adicional requerido; su costo se estimará a la tarifa horaria de la Cláusula Quinta o, si constituye un Desarrollo Mayor, mediante cotización, y se ejecutará solo con la aprobación previa y por escrito de EL CLIENTE; EL PRESTADOR informará en un plazo no mayor a 24 horas el impacto en las fechas. Los valores por etapa del Anexo Dos, Sección I.4, sirven para valuar los entregables del Proyecto A en los supuestos de esta Cláusula y de la Cláusula Vigésima Primera. Para los Proyectos B y C se utilizarán los entregables identificados en su Addendum y su valuación conforme a la Cláusula Séptima, Sección VI.

[§— ¶66 p.14]

No aprobación final del proyecto. *[§— ¶67 p.15]*

a) **Causas imputables a EL PRESTADOR.**

Si al término de un proyecto éste **no obtiene la aprobación final de EL CLIENTE por causas imputables a EL PRESTADOR** —de manera limitativa: el incumplimiento de los **KPIs de implementación comprometidos del Anexo Dos, Sección IV** (con excepción del KPI de cobertura de keywords unbranded, cuyo régimen de medición y remedio se rige exclusivamente por dicha Sección); defectos funcionales críticos no corregidos; el incumplimiento de los estándares de accesibilidad y desempeño pactados; o el abandono injustificado del proyecto—, EL PRESTADOR presentará el plan de remediación de la Cláusula Décima Cuarta con un plazo de subsanación no menor a 15 (quince) días hábiles; si no lo presenta, o si vencido el plazo el incumplimiento subsiste, devolverá a EL CLIENTE las cantidades recibidas por ese proyecto **en proporción a los entregables no aprobados, hasta por el monto efectivamente recibido por ese proyecto, dentro de los 30 (treinta) días naturales** siguientes. **Toda devolución queda condicionada al cese de uso y baja de producción, por EL CLIENTE, de los entregables del proyecto de que se trate; los componentes que EL CLIENTE decida conservar en operación se descontarán de la devolución conforme a su valor de la Cláusula Séptima, Sección VI. La devolución así determinada constituye el remedio único y total por la no aprobación final del proyecto, y** queda comprendida en el tope único de la Cláusula Décima Novena, sin ser adicional a él **.**

[§— ¶68 p.15]

b) **Problemas de la infraestructura o insumos de EL CLIENTE.**

Si la no aprobación final deriva de **problemas de la infraestructura o de los insumos a cargo de EL CLIENTE** —de manera enunciativa, no limitativa: la indisponibilidad o insuficiencia del servidor y la infraestructura de hospedaje del **Anexo Uno, Bloque F**; las fallas, los cambios no avisados o la indisponibilidad del API del CRM; las credenciales o accesos no entregados o revocados; la indisponibilidad del ambiente de pruebas; el dominio o el DNS inaccesibles; o los bloqueos de seguridad corporativa de EL CLIENTE—, EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR **la contraprestación devengada conforme al avance del proyecto, valuado con los hitos y valores por etapa del Anexo Dos, Sección I.4, para el Proyecto A, o con los entregables identificados en su Addendum y su valuación de la Cláusula Séptima, Sección VI, para los Proyectos B y C, más los gastos directos documentados en que EL PRESTADOR haya incurrido, incluyendo las etapas del proyecto que ya se encuentren en producción aunque no hayan sido entregadas formalmente** .

[§— ¶69 p.15]

DÉCIMA. Prestación de los Servicios e infraestructura. EL PRESTADOR determinará unilateralmente, con elementos propios, al personal con el que prestará los Servicios, sin que ningún colaborador de EL PRESTADOR quede a disposición ni bajo la dirección de EL CLIENTE. Las Partes reconocen que EL PRESTADOR **deberá adaptarse e integrarse con la infraestructura tecnológica actual de EL CLIENTE, dentro del alcance pactado y conforme al procedimiento de definición y control de cambios del Anexo Uno**; dicha infraestructura permanece bajo control de EL CLIENTE conforme al mismo Anexo. Al cierre y contra los pagos que correspondan, EL CLIENTE recibirá el código fuente, los repositorios, la documentación y las licencias previstos en las Cláusulas Octava y Décima Quinta y en el inventario del Anexo Dos, Sección V, para la operación y mantenimiento autónomos de los entregables, con las exclusiones de código fuente expresamente pactadas para los Componentes Preexistentes.

[§— ¶70 p.15]

DÉCIMA PRIMERA. Obligaciones de EL PRESTADOR. Son obligaciones de EL PRESTADOR, cuyo incumplimiento da lugar a las consecuencias previstas en la Cláusula Décima Cuarta:

[§— ¶71 p.15]

I. Indemnización. Indemnizar y sacar en paz y a salvo a EL CLIENTE, sus funcionarios, empleados y representantes, de las reclamaciones de terceros derivadas de: (a) el incumplimiento de EL PRESTADOR a las leyes aplicables; (b) la infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros por los entregables, en los términos de la Cláusula Décima Quinta; o (c) actos u omisiones dolosos o negligentes de EL PRESTADOR, su personal o sus subcontratistas en la prestación de los Servicios; siempre que la reclamación no derive de un hecho, instrucción o insumo atribuible a EL CLIENTE, que EL CLIENTE la notifique oportunamente y que otorgue a EL PRESTADOR el control de la defensa, sin perjuicio del derecho de EL CLIENTE a intervenir con sus propios asesores, cuyos honorarios razonables reembolsará EL PRESTADOR cuando exista conflicto de interés en la defensa. Esta obligación queda sujeta a la Cláusula Décima Novena.

[§— ¶72 p.16]

II. Obtener, mantener vigentes y exhibir a requerimiento de EL CLIENTE las licencias, permisos, autorizaciones y registros necesarios para la prestación de los Servicios, siendo el único responsable frente a la autoridad por su incumplimiento.

[§— ¶73 p.16]

III. Sujetarse a las leyes, reglamentos y normas aplicables y dar cabal cumplimiento a los términos, plazos y especificaciones del Contrato, sus Anexos y Addenda, que forman parte integrante del mismo.

[§— ¶74 p.16]

IV. Entregar cada componente, fase y entregable en los plazos, formatos y estándares pactados. El retraso no justificado por causas atribuibles a EL CLIENTE, o por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados, sujeta a EL PRESTADOR a las consecuencias de la Cláusula Décima Cuarta, sin perjuicio del derecho de EL CLIENTE a exigir el cumplimiento o la rescisión del Contrato.

[§— ¶75 p.16]

V. Garantizar que los entregables son de creación original de EL PRESTADOR o que cuenta con los derechos y licencias suficientes para su uso, explotación y cesión a EL CLIENTE, y que no infringen derechos de autor, marcas, patentes, secretos industriales ni otros derechos de terceros. EL PRESTADOR entregará en cada hito un inventario de los componentes de software de terceros y de código abierto incorporados (SBOM) con sus licencias. Las licencias permisivas (MIT, BSD, Apache 2.0, ISC y equivalentes) no requieren aviso previo; las licencias que condicionen la distribución del código propio o su uso comercial (GPL, AGPL, LGPL, SSPL, CC BY-SA y equivalentes) requieren autorización previa y por escrito de EL CLIENTE antes de su integración. Los insumos aportados por EL CLIENTE (fotografías, marcas, textos y bases de conocimiento) quedan bajo la garantía de EL CLIENTE.

[§— ¶76 p.16]

VI. Ceder a EL CLIENTE la titularidad de los derechos patrimoniales sobre los entregables en los términos de la Cláusula Décima Quinta y entregarle, sin costo adicional, el código fuente, los repositorios, las credenciales de administración, las bases de datos y la documentación técnica necesarios para operar, mantener y modificar los entregables de manera autónoma, conforme a la Cláusula Octava, Sección III, es decir,
por mitades y contra cada exhibición efectivamente pagada
, dentro de los
5 (cinco) días hábiles
siguientes a cada pago. La falta de entrega en ese plazo constituye incumplimiento sujeto al procedimiento de subsanación de la Cláusula Décima Cuarta y al límite de responsabilidad de la Cláusula Décima Novena, salvo que se acredite alguno de los supuestos de su fracción IV.

[§— ¶77 p.16]

VII. Guardar estricta confidencialidad respecto de la información, documentación, bases de datos y conocimiento de EL CLIENTE, y cumplir la legislación de protección de datos personales conforme a las Cláusulas Décima Sexta y Décima Séptima, respondiendo por las vulneraciones de seguridad, el uso indebido o la divulgación no autorizada que resulten de su actuación, la de su personal o la de sus subcontratistas, en los términos de la Cláusula Décima Novena.

[§— ¶78 p.16]

VIII. Garantía de corrección. a) EL PRESTADOR corregirá, sin costo adicional, los errores, defectos, fallas o desviaciones respecto de las especificaciones pactadas que sean imputables a su desarrollo o implementación («Defecto») y que EL CLIENTE reporte por escrito durante la vigencia de la iguala del proyecto correspondiente y durante los 6 (seis) meses siguientes a su terminación. La cobertura

comprende también el Periodo de Estabilización y el lapso entre su conclusión y el inicio de la iguala. Si EL CLIENTE no contrata la iguala opcional de la Academia, la garantía de ese proyecto comprenderá los 6 (seis) meses siguientes a su aprobación expresa o aceptación tácita. b) Mientras la iguala se encuentre vigente y durante el Periodo de Estabilización, los Defectos se atenderán conforme a los tiempos y severidades del Anexo Cinco. Fuera de esos periodos, los Defectos cubiertos por la garantía se atenderán mediante el procedimiento y el plan de remediación de la Cláusula Décima Cuarta, sin que ello implique la prestación de soporte recurrente, monitoreo u operación continua. Los Defectos que requieran cambios estructurales se atenderán mediante dicho plan de remediación. c) La garantía cubre la corrección de Defectos respecto del alcance pactado y no incluye cambios de alcance, nuevas funcionalidades o mejoras. Tampoco comprende fallas causadas por modificaciones realizadas por EL CLIENTE o por terceros, por la infraestructura o los insumos a cargo de EL CLIENTE, o por cambios de las plataformas de terceros, salvo en la medida en que sean imputables a una actuación u omisión de EL PRESTADOR contraria al Contrato. Las obligaciones de mantenimiento y continuidad expresamente pactadas conservan su alcance mientras sean exigibles. d) Vencido el plazo de garantía, las correcciones se cotizarán por separado. Las mejoras solicitadas durante una iguala vigente se atenderán con cargo a su bolsa de horas y los excedentes se regirán por la Cláusula Quinta. La corrección de un Defecto cubierto por la garantía no se cargará a la bolsa de mejora. IX. Responder por los actos y omisiones de su personal, colaboradores y subcontratistas como si fueran propios. EL PRESTADOR no subcontratará la prestación sustancial de los Servicios, entendida como más del 50% (cincuenta por ciento) de los Servicios de un proyecto, sin autorización previa y por escrito de EL CLIENTE; no se consideran subcontratación las plataformas de inteligencia artificial y mensajería de la Cláusula Décima Tercera ni los colaboradores independientes sujetos a confidencialidad. *[§— ¶79 p.16]*

X. En caso de sustitución del personal asignado a los Servicios, garantizar una transición ordenada, con la transferencia de conocimiento necesaria, sin afectar la calidad, continuidad ni plazos de los Servicios. *[§— ¶80 p.17]*

DÉCIMA SEGUNDA. Obligaciones de EL CLIENTE. Pagar la Contraprestación conforme a las Cláusulas Séptima y Octava; entregar en tiempo y forma la totalidad de los requerimientos y aportaciones (sistemas y marketing) del Anexo Uno; una vez suscrito el Addendum respectivo, entregar las aportaciones a su cargo del Proyecto B (Cláusula Cuarta y el Addendum correspondiente); designar al responsable único del proyecto (Project Owner) y al responsable de Marketing/Marca; proporcionar y mantener disponible el servidor y la infraestructura de hospedaje en la que corre el sitio (las condiciones generales del servidor constan en el Anexo Uno, Bloque F); y cubrir directamente los costos de operación de inteligencia artificial y mensajería aplicables a los Servicios. El incumplimiento o retraso de EL CLIENTE en sus aportaciones extiende, día por día, los plazos a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste. *[§— ¶81 p.17]*

DÉCIMA TERCERA. Gastos variables de operación a cargo de EL CLIENTE. Las funciones de inteligencia artificial de los Servicios conllevan costos de operación variables que EL CLIENTE paga directamente a los proveedores —o a través del tercero que EL CLIENTE designe por escrito—, sin intervención alguna de EL PRESTADOR (Modelos de Lenguaje Autorizados). EL PRESTADOR no contrata, no administra ni anticipa dichos consumos, no es parte de la relación entre EL CLIENTE y esos proveedores y no responde por su facturación, suspensión o cancelación. No están comprendidos en la contraprestación única, en la iguala mensual ni en la contraprestación del Addendum. Este esquema aplica a cualquier Servicio de procesamiento de lenguaje que se active bajo este Contrato. Los gastos de los servicios de voz se rigen exclusivamente en el contrato separado de Servicios de voz para Sports World. El hospedaje corre en la infraestructura que proporciona EL CLIENTE y no genera costo de proveedor externo. EL PRESTADOR entregará a EL CLIENTE el monitoreo de consumo y un reporte mensual de estos conceptos; la elección y sustitución entre los Modelos de Lenguaje Autorizados se rige por la Cláusula Primera y por la Cláusula Vigésima. *[§— ¶82 p.17]*

DÉCIMA CUARTA. Retrasos, tiempo de espera (stand-by) e incumplimiento. Ante un incumplimiento, la parte afectada notificará a la incumplida. Tratándose de **incumplimientos de pago**, la incumplida contará con 5 (cinco**) días hábiles** para subsanar, conforme a la Cláusula Octava. Tratándose de **incumplimientos técnicos o de desempeño**

, la incumplida presentará, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación, un **plan de remediación** con un plazo razonable acorde a la naturaleza del incumplimiento; la ejecución en tiempo de dicho plan tendrá efectos de subsanación. De no subsanar, o de no presentar y cumplir el plan de remediación, la afectada podrá rescindir de pleno derecho, sin declaración judicial previa. El efecto de los retrasos se rige por lo siguiente:

[§— ¶83 p.17]

a) **Retrasos imputables a EL CLIENTE.** Cuando el retraso sea imputable a EL CLIENTE —**de manera limitativa**: la falta o demora en las aportaciones, accesos, credenciales, infraestructura o insumos a su cargo conforme al Anexo Uno—, además de extenderse los plazos día por día, EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR los **días de stand-by del equipo** a razón de **USD $350.00 (trescientos cincuenta dólares 00/100) por cada día de stand-by** (MXN $6,230.00 al tipo de cambio contractual de $17.80), **hasta un máximo acumulado equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del Pago Único del proyecto de que se trate**.

Franquicia. Cada evento de retraso imputable a EL CLIENTE goza de una franquicia de **5 (cinco) días hábiles sin cargo**; el stand-by se causa **a partir del sexto día hábil de cada evento** y se cuenta en días hábiles. Se entiende por evento cada requerimiento o aportación a cargo de EL CLIENTE que se retrase, con independencia de los demás; los eventos simultáneos que impidan avanzar al mismo equipo causan un solo cargo diario. EL PRESTADOR informará por escrito el inicio de cada evento y el consumo de su franquicia en el reporte mensual del Anexo Cinco.

El stand-by nunca corre durante un plazo que este Contrato conceda a EL CLIENTE: se computa únicamente a partir del vencimiento de la fecha límite del requerimiento de que se trate conforme al Anexo Uno, y con la franquicia prevista en esta Sección. En particular, **la demora de EL CLIENTE en resolver una solicitud de aprobación del Anexo Dos no causa cargo de stand-by alguno**: su único efecto es la aceptación tácita prevista en la Cláusula Novena y la extensión de los plazos día por día.

[§— ¶84 p.18]

b) **Retrasos imputables a EL PRESTADOR.** Cuando el retraso sea imputable a EL PRESTADOR, éste lo absorbe: corrige sin costo adicional para EL CLIENTE y sin cargo de stand-by, extendiéndose el plazo lo necesario, sin perjuicio de la regla de subsanación y rescisión de pleno derecho prevista en el primer párrafo de esta Cláusula Décima Cuarta.

[§— ¶85 p.18]

c) **Cambios solicitados por EL CLIENTE (zona neutral).** Los cambios solicitados por EL CLIENTE que causen retrasos **no se consideran imputables a ninguna de las Partes** —únicamente extienden los plazos, sin cargo de stand-by—, **salvo** que: (i) impliquen **modificar una sección o ítem ya aprobado** por EL CLIENTE, en cuyo caso el retraso es **imputable a EL CLIENTE** y el cambio se cotiza y se cobra conforme a la Cláusula Novena, **sin cargo de stand-by**; o (ii) deriven de que **EL PRESTADOR haya entregado una sección o tarea por debajo de los estándares**

especificados en el Contrato y sus Anexos, en cuyo caso el retraso es
imputable a EL PRESTADOR
y se rige por el inciso (b) (EL PRESTADOR lo absorbe y corrige sin costo ni cargo de stand-by para EL CLIENTE).
[§— ¶86 p.18]

DÉCIMA QUINTA. Propiedad Intelectual.

I. Obra por encargo y cesión.

EL CLIENTE será titular de los derechos patrimoniales sobre los desarrollos generados específicamente para EL CLIENTE como resultado del cumplimiento del Contrato —de manera enunciativa: el código fuente del sitio y de las integraciones específicas, los repositorios, las plantillas de página, el contenido editorial, las imágenes producidas para EL CLIENTE, los datos estructurados, y la documentación de los entregables—, en su carácter de obra por encargo conforme al artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor; en cuanto la ley exija transmisión, EL PRESTADOR cede dichos derechos de manera irrevocable, sin remuneración adicional a la Contraprestación, sin límite temporal tratándose de programas de cómputo (artículo 103 de la Ley Federal del Derecho de Autor) y por el plazo máximo de protección legal tratándose de las demás obras, para todo territorio y modalidad de explotación. Quedan a salvo
(i)
el software de terceros y de código abierto, cuyas licencias se respetan, y
(ii)
los Componentes Preexistentes.
[§— ¶87 p.19]

II. Componentes Preexistentes. Quedan excluidos de la cesión y de la entrega en código fuente los **Componentes Preexistentes**
de EL PRESTADOR —de manera enunciativa: los frameworks de middleware de uso general, las plantillas maestras, los prompts de sistema de uso general, las metodologías y las herramientas de desarrollo—, sobre los cuales EL PRESTADOR conserva la titularidad exclusiva. EL PRESTADOR otorga a EL CLIENTE una
licencia no exclusiva, perpetua, irrevocable, intransferible y libre de regalías
para usar, operar, reproducir y mantener los Componentes Preexistentes únicamente como parte de los entregables y para las finalidades de los Proyectos, incluido el derecho de modificar los entregables y de contratar a terceros para su mantenimiento bajo confidencialidad; la licencia no comprende el derecho de extraer, sublicenciar, distribuir, comercializar ni reutilizar los Componentes Preexistentes fuera de los entregables. El inventario de lo que se entrega en código fuente y de lo que se licencia consta en el **Anexo Dos, Sección V**
.
[§— ¶88 p.19]

III. Entrega y garantía.

La transferencia de titularidad y la entrega del código fuente y los repositorios operan por mitades, contra cada exhibición efectivamente pagada del Pago Único del proyecto de que se trate
(Cláusula Octava, Sección III): cubierta la primera exhibición se transfiere y entrega la mitad correspondiente a los entregables por ella cubiertos, y cubierta la segunda se transfiere y entrega el resto. En tanto una exhibición no se cubra, EL PRESTADOR conserva en garantía la titularidad y el código de la parte no pagada, sin perjuicio de la operación de lo ya puesto en producción y del acceso para revisión y pruebas previsto en dicha Sección.
[§— ¶89 p.19]

IV. Garantía de no infracción e indemnización. EL PRESTADOR garantiza que los entregables no infringen derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros y asumirá, a su costa, la defensa de EL CLIENTE ante cualquier reclamación de terceros por esa causa, manteniéndolo indemne de los daños, sanciones y honorarios razonables que resulten, siempre que EL CLIENTE notifique la reclamación dentro de los 6 (seis) días hábiles siguientes a que la conozca, otorgue a EL PRESTADOR el control de la defensa y coopere razonablemente; EL CLIENTE podrá intervenir con sus propios asesores. Si un entregable no pudiera usarse por una reclamación fundada, EL PRESTADOR, a su elección y sin costo para EL CLIENTE, obtendrá el derecho de continuar usándolo, lo modificará o sustituirá por otro de funcionalidad sustancialmente equivalente o, si nada de ello fuera razonablemente

viable, reembolsará las cantidades pagadas por el entregable afectado, prorrateadas conforme al alcance impactado. Esta garantía no cubre las infracciones derivadas de los insumos aportados por EL CLIENTE, de modificaciones realizadas por EL CLIENTE o por terceros, ni del uso de los entregables fuera de lo pactado. La indemnización de esta fracción queda sujeta al tope único previsto en la Cláusula Décima Novena.

[§— ¶90 p.19]

DÉCIMA SEXTA. Confidencialidad y Datos Personales.

I. Confidencialidad.

Cada Parte mantendrá confidencial toda la información de la otra durante la vigencia y por **10 (diez) años** posteriores, como secretos comerciales protegidos por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; quedan comprendidos, tratándose de EL PRESTADOR, sus metodologías, prompts, arquitecturas y Componentes Preexistentes.

II. Datos personales.

Los datos personales se tratan conforme a la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares** publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 y las disposiciones que de ella emanen: EL CLIENTE es **responsable** del tratamiento y EL PRESTADOR **persona encargada**, que trata los datos únicamente conforme a las instrucciones de EL CLIENTE y para la ejecución de los Servicios; EL CLIENTE garantiza contar con los avisos de privacidad y el consentimiento aplicables a los datos que entrega o cuya captura instruye.

III. Medidas de seguridad y vulneraciones.

EL PRESTADOR adoptará las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas de la Cláusula Décima Séptima para evitar la alteración, pérdida, tratamiento, transferencia o acceso no autorizados de los datos personales, y notificará a EL CLIENTE cualquier vulneración de seguridad sin dilación indebida y a más tardar en el plazo de la Cláusula Décima Séptima, apartado IV, indicando la magnitud de la exposición, los datos comprometidos y las acciones emprendidas.

IV. Uso, supresión y devolución.

Los datos personales a los que cualquiera de las Partes tenga acceso con motivo del Contrato se consideran Información Confidencial, se usarán exclusivamente para su ejecución y, cumplidos sus fines o a solicitud escrita de la otra Parte, se suprimirán o devolverán en cualquier medio en que consten, conforme a la Cláusula Décima Séptima, apartado VI.

V. Responsabilidad.

EL PRESTADOR indemnizará a EL CLIENTE por los daños, sanciones y gastos razonables de defensa que resulten de reclamaciones o procedimientos derivados de violaciones a esta Cláusula o a la legislación de datos personales imputables a EL PRESTADOR, su personal o sus subcontratistas, en los términos y con el tope único de la Cláusula Décima Novena. Las obligaciones de esta Cláusula vinculan también a los asesores, subcontratistas, socios, funcionarios y empleados de cada Parte, quien responde frente a la otra por su cumplimiento.

[§— ¶91 p.20]

DÉCIMA SÉPTIMA. Seguridad, minimización y manejo de datos de los clientes de EL CLIENTE. Esta Cláusula aplica a **los dos Proyectos (A y B)** desde su activación, sin necesidad de pacto adicional en los Addenda.

[§— ¶92 p.20]

I. Alcance. Quedan comprendidos en esta Cláusula todos los datos personales de prospectos, clientes, asesores y personal de EL CLIENTE que EL PRESTADOR trate, almacene, transmita o a los que tenga acceso con motivo de los Servicios, de manera enunciativa: los datos capturados en el cuestionario de experiencia ideal; los leads captados por el sitio y la consola interna de captación; los datos de los asesores comerciales tratados en la Academia (Proyecto B), incluidas sus evaluaciones de los módulos interactivos; y los datos personales alojados, procesados o transmitidos a través de las plataformas de terceros que EL PRESTADOR integre para la prestación de los Servicios. *[§— ¶93 p.20]*

II. Minimización y no retención. El sitio opera bajo un principio de minimización y no retención: los datos personales que el prospecto captura en el sitio residen únicamente de forma transitoria en el entorno del sitio, el tiempo estrictamente necesario para completar la captura y transferirlos al CRM de EL CLIENTE. Una vez copiados al CRM, no se conserva respaldo (back-up) de dichos datos en el entorno del sitio web, conforme a lo descrito en la sección Seguridad del sistema del proyecto. EL PRESTADOR documentará y pondrá a disposición de EL CLIENTE, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su solicitud, evidencia técnica verificable (bitácoras, configuración de retención o reportes del proveedor de hospedaje) del cumplimiento de este principio. Respecto de los Modelos de Lenguaje Autorizados utilizados en los Servicios, EL PRESTADOR configurará la exclusión del entrenamiento y la retención cero cuando esté disponible, e informará por escrito a EL CLIENTE, antes de activar el servicio correspondiente, la política de retención del proveedor y las limitaciones de configuración que subsistan. La obligación de no conservar respaldos en el entorno del sitio no se entenderá como garantía de retención cero en sistemas de terceros que no la permitan. La integración y configuración de esas plataformas se sujetarán también a la evaluación y, cuando corresponda, a la autorización previstas en el apartado III de esta Cláusula. EL CLIENTE es responsable del tratamiento y EL PRESTADOR persona encargada, en términos de la Cláusula Décima Sexta. En ningún caso se enviarán a los Modelos de Lenguaje Autorizados datos personales o privados, incluso los introducidos espontáneamente por un usuario: los filtros previos suprimirán esos datos o impedirán el envío. La entrada al modelo contendrá únicamente atributos funcionales anonimizados y minimizados, sin identificador reversible. Si no es posible verificar ese resultado, EL PRESTADOR suspenderá el flujo generativo afectado hasta corregirlo. Los datos de contacto se incorporarán después de la generación mediante vinculación mecánica fuera del modelo. *[§— ¶94 p.21]*

II Bis. Aviso y separación de canales. Desde la apertura del cuestionario del sitio, EL PRESTADOR mostrará el aviso breve aprobado por EL CLIENTE y el acceso al aviso de privacidad integral. La dirección IP, los identificadores de sesión y el código postal o colonia pueden constituir datos personales y se sujetan a las medidas de esta Cláusula. El cuestionario del sitio solicitará sólo objetivos, ritmo, horarios, nivel, preferencias y código postal o colonia cuando sea indispensable para estimar un trayecto; no solicitará domicilio preciso ni geolocalización del dispositivo. Tampoco solicitará deliberadamente condiciones médicas, tratamientos, embarazo, peso o medidas corporales. Los datos de salud que EL CLIENTE necesite durante la visita presencial se tratarán mediante un proceso separado, fuera de los agentes generativos, con el aviso y consentimiento que correspondan. *[§— ¶95 p.21]*

II Ter. Frontera con los modelos y datos de contacto. Antes de enviar texto libre o atributos de cualquier canal a un Modelo de Lenguaje Autorizado, EL PRESTADOR aplicará filtros técnicos de detección y supresión de datos personales y privados; ante la imposibilidad de separarlos de manera fiable, omitirá el fragmento o impedirá su envío y permitirá completar la atención por una vía no generativa. Los modelos recibirán sólo datos funcionales anonimizados, sin identificador reversible ni referencia que permita asociar la respuesta a una persona. La respuesta se asociará mecánicamente, fuera del modelo, con el registro controlado por EL CLIENTE. El apellido, teléfono y correo se solicitarán al final del flujo, después de mostrar el plan, si la persona decide agendar, y se registrarán de manera idempotente en el CRM. El resumen destinado al asesor insertará estos campos mecánicamente y se enviará sólo al correo corporativo autorizado. La aplicación no guardará una copia persistente propia de los datos de contacto una vez concluida la transferencia. EL PRESTADOR demostrará el cumplimiento de la minimización y no retención bajo su control dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la solicitud de EL CLIENTE mediante configuración, bitácoras sin contenido personal u otra evidencia técnica verificable. *[§— ¶96 p.21]*

III. Medidas de seguridad. En el tratamiento de los datos del apartado I, EL PRESTADOR mantendrá, cuando menos: (i) cifrado en tránsito de todas las comunicaciones mediante HTTPS/TLS y cifrado en reposo de cualquier dato personal que, por necesidad técnica, deba almacenarse temporalmente; (ii) control de acceso bajo el principio de mínimo privilegio, con bitácora de accesos a datos personales que registre usuario, fecha, hora, operación e identificador del registro, sin copiar el dato, a disposición de EL CLIENTE cuando lo requiera; (iii) llaves de API de desarrollo separadas de las productivas — las llaves y credenciales productivas son de EL CLIENTE y permanecen bajo su titularidad (Anexo Uno, Bloque B); (iv) bitácoras operativas sin contenido de conversaciones ni datos personales cuando sea posible y, si un metadato personal resulta indispensable para seguridad o atención de incidencias, su minimización, acceso restringido y periodo de conservación definido en el servidor de EL CLIENTE; (v) la minimización

y no retención del apartado II; (vi) autenticación multifactor para administradores y operadores en los sistemas administrados por EL PRESTADOR (consola interna, tablero, repositorios y paneles de las plataformas de terceros) y, para los usuarios de EL CLIENTE, mediante el proveedor de identidad de EL CLIENTE (Anexo Uno, 0.4); (vii) revisión semestral de estas medidas, documentada en el reporte mensual del Anexo Cinco; y (viii) evaluación previa de las condiciones de privacidad y seguridad de toda nueva plataforma de terceros antes de integrarla a los Proyectos, con aviso previo por escrito a EL CLIENTE y autorización expresa de éste cuando la plataforma no ofrezca garantías razonablemente equivalentes a las aquí pactadas. Las obligaciones de configuración, control de accesos y documentación de EL PRESTADOR se refieren a los sistemas, componentes y permisos bajo su administración efectiva. EL CLIENTE proporcionará y mantendrá las habilitaciones a su cargo conforme al Anexo Uno. Esta distribución no excluye la responsabilidad de EL PRESTADOR por una configuración u omisión que le sea imputable dentro de sus obligaciones contractuales. *[§— ¶97 p.21]*

IV. Notificación de vulneraciones. EL PRESTADOR notificará a EL CLIENTE cualquier **vulneración de seguridad** que afecte los datos del apartado I sin dilación indebida y en un plazo **máximo de 72 (setenta y dos) horas** contadas a partir de que la conozca, con la información disponible sobre su naturaleza, los datos comprometidos, las medidas de contención adoptadas y las acciones remediales propuestas con su calendario, en congruencia con la Cláusula Décima Sexta. **El plazo máximo de 72 (setenta y dos) horas no autoriza a demorar un aviso que pueda realizarse antes con la información disponible. EL CLIENTE, como responsable del tratamiento, realizará las comunicaciones a los titulares y las demás actuaciones que le correspondan legalmente; EL PRESTADOR proporcionará la información que obre bajo su control para ese fin.**

[§— ¶98 p.22]

V. Derechos ARCO. EL PRESTADOR apoyará a EL CLIENTE, en su calidad de persona encargada, para atender las solicitudes de derechos **ARCO** (acceso, rectificación, cancelación y oposición) que los titulares presenten a EL CLIENTE respecto de los datos que EL PRESTADOR trate por cuenta de éste; dicho apoyo incluirá, sin costo adicional, la localización, extracción, rectificación o eliminación de los datos que obren en sistemas bajo control de EL PRESTADOR dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la solicitud de EL CLIENTE.

[§— ¶99 p.22]

VI. Supresión certificada. Al término de la relación contractual, EL PRESTADOR **entregará a EL CLIENTE y/o suprimirá de manera segura**, según instruya EL CLIENTE, los datos personales que aún obren en su poder, y **certificará por escrito dicha supresión**, en congruencia con la Cláusula Décima Sexta y la supervivencia pactada en la Cláusula Vigésima Primera.

[§— ¶100 p.22]

DÉCIMA OCTAVA. Relación Laboral. EL PRESTADOR cuenta con los elementos propios para cumplir sus obligaciones laborales y de seguridad social. Su personal no será considerado trabajador de EL CLIENTE, y EL PRESTADOR lo sacará en paz y a salvo de cualquier reclamación laboral. Esta obligación queda sujeta al tope único de la Cláusula Décima Novena.

[§— ¶101 p.22]

DÉCIMA NOVENA. Limitación de Responsabilidad.

I. Tope general. La responsabilidad total y acumulada de cada Parte frente a la otra por todas las reclamaciones derivadas del Contrato, sus Anexos y sus Addenda, cualquiera que sea su fundamento, **no excederá, por una sola vez, de la Contraprestación efectivamente pagada por EL CLIENTE a EL PRESTADOR en los 12 (doce) meses anteriores al hecho que dé origen a la reclamación**. Dicho tope es **agregado y no se multiplica** por el número de reclamaciones, hechos, proyectos, Anexos, Addenda ni Cláusulas involucradas: agotado su monto, cesa toda responsabilidad ulterior de la Parte responsable. **El límite de responsabilidad no reduce, extingue ni condiciona las obligaciones de EL CLIENTE**

de pagar las contraprestaciones devengadas, el IVA correspondiente, los intereses moratorios, los cargos de stand-by y los gastos cuyo pago proceda conforme a este Contrato.

Dichas obligaciones de pago son exigibles por su importe íntegro conforme a las Cláusulas Séptima, Octava, Novena, Décima Cuarta y Vigésima Primera, según corresponda, y no quedan comprendidas en el tope de esta fracción.

II. Daños excluidos.

Ninguna de las Partes responderá por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuenciales, punitivos ni por lucro cesante, en congruencia con el artículo 2110 del Código Civil Federal.

III. Tope único y universal.

El tope de la fracción I es

único y aplica a la totalidad de las obligaciones de EL PRESTADOR frente a EL CLIENTE

, cualquiera que sea la Cláusula, el Anexo o el Addendum que las establezca y cualquiera que sea su naturaleza,

incluidas de manera enunciativa y no limitativa

las obligaciones de indemnización, defensa y mantener indemne, las devoluciones, restituciones y reembolsos de cantidades pagadas, las penas convencionales y las obligaciones de saneamiento.

No existen subtopes, excepciones, carve-outs ni montos adicionales de responsabilidad a cargo de EL PRESTADOR de ninguna clase, salvo los supuestos previstos en la fracción IV de esta Cláusula.

Lo anterior no afecta la exclusión de las obligaciones de pago de EL CLIENTE prevista en la fracción I.

IV. Excepciones.

Las limitaciones de esta Cláusula no aplican en casos de

dolo o mala fe

de la Parte responsable, ni en los supuestos que conforme a la legislación aplicable no puedan limitarse válidamente, sin perjuicio de la exclusión de las obligaciones de pago de EL CLIENTE prevista en la fracción I.

El dolo o la mala fe deberán acreditarse conforme a la legislación aplicable y no se presumirán por el solo vencimiento de un plazo contractual.

a) El simple retraso o la falta de entrega de un entregable, del código fuente o de los repositorios en el plazo pactado constituye, cuando sea imputable a EL PRESTADOR, un incumplimiento sujeto al procedimiento de subsanación y a las consecuencias de la Cláusula Décima Cuarta. Por sí solo, dicho incumplimiento no hace perder el límite de responsabilidad. Los retrasos derivados de cambios solicitados por EL CLIENTE o de sus actos, omisiones, aportaciones o aprobaciones se rigen por las disposiciones aplicables del Contrato. b) La retención deliberada e injustificada del código fuente, de los repositorios o de los entregables correspondientes a una exhibición efectivamente pagada podrá constituir mala fe cuando ésta se acredite conforme a la legislación aplicable. El aviso de las razones del retraso o la presentación de un plan de remediación no excluyen por sí mismos el dolo o la mala fe que lleguen a acreditarse.

V. Infraestructura de EL CLIENTE.

Los Servicios se ejecutan y operan sobre la infraestructura de hospedaje que proporciona y controla EL CLIENTE (Anexo Uno, Bloque F) y sobre las plataformas de terceros que EL CLIENTE contrata y paga directamente (Cláusula Décima Tercera); EL PRESTADOR no responde por la disponibilidad, capacidad, continuidad ni seguridad de dichos entornos, que no se encuentran bajo su control.

La exclusión relativa a esos entornos no comprende las fallas imputables al código, la integración o la configuración a cargo de EL PRESTADOR ni lo libera de las medidas de seguridad que expresamente le correspondan conforme a la Cláusula Décima Séptima; esa responsabilidad se sujeta a los límites y excepciones de esta Cláusula Décima Novena.

[§— ¶102 p.22]

VIGÉSIMA. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. I. Regla general. Ninguna Parte será responsable por el incumplimiento o retraso de sus obligaciones, salvo las de pago ya devengadas, cuando derive de un caso fortuito o de fuerza mayor: un evento imprevisible o, siendo previsible, inevitable, ajeno a la voluntad y al control razonable de la Parte afectada y no atribuible a su culpa o negligencia. No se considera fuerza mayor el evento que la Parte afectada hubiera podido evitar o mitigar razonablemente con las medidas preventivas exigibles conforme a los estándares de la industria y a este Contrato. II. Aviso. La

Parte afectada notificará a la otra por escrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a que conozca el evento, describiendo su naturaleza, su impacto y la duración prevista, y la mantendrá informada de su evolución. El aviso tardío no hace perder la excepción, pero solo excusa el periodo posterior al aviso. III. Plataformas de terceros. Tratándose de las plataformas de terceros de las que dependa la operación de los Servicios, incluida la Academia (Cláusula Décima Tercera), se consideran fuerza mayor para EL PRESTADOR las interrupciones continuas de más de 12 (doce) horas, los cambios sustanciales de políticas y la discontinuación de funcionalidades esenciales por decisión del tercero, siempre que no deriven de una configuración deficiente, de la falta de pago o de la elección manifiestamente inadecuada del proveedor por EL PRESTADOR, y que EL PRESTADOR notifique el evento dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a que lo conozca y proponga en ese mismo plazo un plan de contingencia con alternativas razonables. Las Partes reconocen que dichos terceros no garantizan a EL PRESTADOR la disponibilidad ni la continuidad de sus servicios. IV. Plan de continuidad. Como parte de sus obligaciones ordinarias y sin contraprestación adicional, EL PRESTADOR mantendrá para los Servicios que utilicen modelos de lenguaje: (i) monitoreo automático de la disponibilidad de las plataformas críticas con alertas, con un objetivo de detección no mayor a 2 (dos) horas; y (ii) un procedimiento documentado de escalamiento con cada proveedor. Migración entre modelos de lenguaje. Ante la indisponibilidad prolongada, la discontinuación o el cambio sustancial de políticas de uno de los Modelos de Lenguaje Autorizados, EL PRESTADOR ejecutará la migración a otro de ellos dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a que confirme el evento, sin costo adicional por los trabajos comprendidos en la arquitectura y las integraciones pactadas. El plazo se computará siempre que EL CLIENTE haya proporcionado las cuentas, credenciales, accesos y habilitaciones necesarios y que el modelo de destino esté disponible; la falta de esos elementos suspenderá únicamente el cómputo durante el impedimento correspondiente, que EL PRESTADOR documentará y comunicará a EL CLIENTE. La diferencia de tarifas del nuevo proveedor será cubierta por EL CLIENTE conforme a la Cláusula Décima Tercera. Los trabajos que impliquen nuevas funcionalidades o integraciones ajenas al alcance se sujetarán al control de cambios de la Cláusula Novena, sin liberar a EL PRESTADOR de sus obligaciones de aviso, monitoreo, escalamiento y continuidad que puedan cumplirse durante el evento. Plataformas sin sustituto. EL PRESTADOR evaluará, cuando sea técnica y comercialmente viable, alternativas para las demás funciones esenciales, sin que ello sea condición para invocar esta Cláusula. V. Efectos. Durante el evento se suspenden únicamente las obligaciones directamente afectadas; las demás subsisten. EL CLIENTE podrá suspender proporcionalmente el pago de la iguala únicamente por los Servicios efectivamente no prestados durante la afectación, conforme al desglose aplicable de la Cláusula Séptima, Sección VI, y al periodo de afectación documentado. La suspensión no alcanza los Servicios que continúen prestándose, incluidos los de soporte, monitoreo o contingencia que correspondan, ni las contraprestaciones devengadas antes del evento. Si el evento se prolonga por más de 30 (treinta) días naturales consecutivos, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el Contrato o el Addendum afectado, sin responsabilidad, liquidando los Servicios prestados hasta esa fecha conforme a la Cláusula Vigésima Primera. *[§— ¶103 p.23]*

VIGÉSIMA PRIMERA. Vigencia y terminación. La vigencia inicia a la firma y, respecto de la ejecución de cada proyecto, concluye con la aprobación expresa o la aceptación tácita de sus entregables conforme a la Cláusula Novena, sin perjuicio de las obligaciones de pago, estabilización, garantía y demás obligaciones que deban subsistir conforme al Contrato; la iguala se rige por su plazo mínimo de 6 (seis) meses, por su terminación con **aviso por escrito de 30 (treinta) días naturales, sin penalidad ni responsabilidad alguna**, y por su régimen de renovación automática por periodos de 12 (doce) meses previsto en la Cláusula Quinta. EL CLIENTE podrá terminar sin causa el Contrato o cualquiera de sus proyectos con **30 (treinta) días naturales** de aviso; **este derecho de terminación sin causa no aplica a la iguala, cuya terminación se rige exclusivamente por el régimen de la Cláusula Quinta**. En caso de terminación sin causa, EL CLIENTE pagará los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha efectiva de terminación, valuados conforme a los hitos y valores por etapa del Anexo Dos, Sección I.4, para el Proyecto A, o conforme a los entregables identificados en su Addendum y su valuación de la Cláusula Séptima, Sección VI, para el Proyecto B, incluidas las piezas cuya entrega esté programada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación, más los compromisos no

cancelables con terceros asumidos para el proyecto y debidamente documentados; EL PRESTADOR reembolsará la parte proporcional no devengada y entregará los avances y el código
una vez cubierto por EL CLIENTE ese pago
, en congruencia con la Cláusula Octava, Sección III. Esta regla aplica igualmente al Proyecto B que se hubieren activado.
[§— ¶104 p.24]

Supervivencia. La terminación del Contrato, por cualquier causa, no extingue las obligaciones que por su naturaleza deban subsistir, entre ellas:
(i)
la iguala, cuando no haya sido rescindida o terminada conforme a su propio régimen, que continuará rigiéndose por el plazo mínimo, la renovación automática y la cancelación de la Cláusula Quinta; la supervivencia de este inciso no reactiva una iguala que ya haya terminado ni obliga a prestar servicios recurrentes después de su terminación efectiva;
(ii)
las obligaciones de confidencialidad, que subsisten por los
10 (diez) años
pactados en la Cláusula Décima Sexta;
(iii)
la responsabilidad de EL PRESTADOR durante el
Periodo de Estabilización
(Cláusula Sexta y Anexo Cinco); y
(iv)
las obligaciones de protección de datos personales y de entrega o supresión de la información al término de la relación (Cláusulas Décima Sexta y Décima Séptima).
[§— ¶105 p.25]

VIGÉSIMA SEGUNDA. Disposiciones Generales. *[§— ¶106 p.25]*

a) **Obligaciones fiscales.**
Cada Parte absorberá y cumplirá las contribuciones y obligaciones fiscales que le correspondan.
[§— ¶107 p.25]

b) **Cesión.**
Ninguna Parte podrá ceder sus derechos u obligaciones sin autorización previa y por escrito de la otra, salvo cesión de cualquiera de las Partes a sus subsidiarias, filiales o sociedades bajo control común, con aviso previo por escrito y sin que la cedente quede liberada.
[§— ¶108 p.25]

c) **No asociación.**
El Contrato no constituye mandato, asociación ni sociedad; EL PRESTADOR no podrá representarse ante terceros como empleado o representante de EL CLIENTE.
[§— ¶109 p.25]

d) **Modificaciones.**
Toda modificación al Contrato, a sus Anexos o a los Addenda deberá constar por escrito mediante convenio modificatorio firmado por ambas Partes. Las autorizaciones de horas adicionales, las órdenes de trabajo y los ajustes operativos que el propio Contrato permita aprobar por escrito se tramitarán por esa vía, sin que por sí solos modifiquen las demás condiciones del Contrato. Un Addendum o convenio posterior sólo modificará una disposición del cuerpo del Contrato cuando identifique expresamente la disposición sustituida y la modificación y sea suscrito por ambas Partes.
[§— ¶110 p.25]

e) **Acuerdo total y prevalencia del Contrato.**
Este Contrato y sus Anexos contienen el acuerdo completo entre las Partes, dejando sin efecto cualquier acuerdo anterior. En caso de contradicción entre el cuerpo del Contrato y los Anexos o los Addenda, prevalecerá el cuerpo del Contrato, salvo la modificación expresa posterior suscrita por ambas Partes en los términos del inciso d).
[§— ¶111 p.25]

f) **Encabezados.**
Los encabezados son de referencia y no limitan el contenido de las cláusulas.
[§— ¶112 p.25]

g) **No captación de personal.**
Durante la vigencia del Contrato y por 12 (doce) meses posteriores a su terminación, ninguna Parte contratará ni ofrecerá empleo o contratación, directa o indirectamente, al personal de la otra que haya participado en la prestación de los Servicios, salvo consentimiento previo y por escrito de la otra Parte.
h)
Divisibilidad.
Si alguna disposición de este Contrato, de sus Anexos o de sus Addenda fuere declarada inválida, nula o inexigible por autoridad competente, las demás conservarán plena validez y la disposición afectada se entenderá sustituida por aquella válida que refleje de la manera más cercana la intención original de las Partes.
Si el tope de la Cláusula Décima Novena resultare inaplicable a una reclamación determinada, subsistirá respecto de las demás y se aplicará el monto máximo que resulte válido conforme a la legislación aplicable.
i)
No renuncia de derechos.
La falta de ejercicio o el ejercicio tardío de cualquier derecho, facultad o recurso previsto en este Contrato no constituye renuncia a él, ni impide su ejercicio posterior; la renuncia a un derecho sólo surte efectos cuando conste por escrito, se refiera a un caso concreto y no se extiende a incumplimientos ulteriores. j)
Ejemplares y firma electrónica.
El Contrato, sus Anexos y sus Addenda podrán suscribirse en uno o más ejemplares y mediante **firma electrónica o digital**, cada uno de los cuales se tendrá por original y todos juntos por un mismo instrumento, con el mismo valor probatorio que la firma autógrafa.
[§— ¶113 p.26]
VIGÉSIMA TERCERA. Avisos y Notificaciones. Para todos los efectos legales derivados de este Contrato, las Partes señalan como sus domicilios los siguientes:
[§— ¶114 p.26]
• **EL CLIENTE:**
Vasco de Quiroga No. 3880, Piso 2, Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México.
[§— ¶115 p.26]
• **EL PRESTADOR:**
Av. Nuevo León, Torre 18, Depto. 102, Col. Rincón de la Montaña, Atizapán de Zaragoza, C.P. 52975, Estado de México.
[§— ¶116 p.26]
• **Correo del proyecto:**
csportsworld@finalupgrade.ai
[§— ¶117 p.26]
Los avisos operativos —aprobaciones, observaciones, incidencias, avisos de cura, cambios y reportes— se realizarán válidamente por correo electrónico dirigido al Project Owner y al correo del proyecto. **Su recepción podrá acreditarse mediante confirmación expresa del destinatario o constancia electrónica de entrega al servidor de destino; la falta de respuesta o de confirmación manual no impedirá sus efectos cuando exista dicha constancia.**
Los avisos de aprobación y observaciones surtirán efectos el día hábil de su recepción acreditada o el día hábil siguiente si ésta ocurre en un día inhábil. Los 6 (seis) días hábiles de revisión de la Cláusula Novena se contarán a partir del día hábil siguiente a esa recepción. Los avisos de incidencias y vulneraciones se sujetarán al cómputo continuo o hábil expresamente previsto para ellos. Los avisos de rescisión, terminación y modificación del Contrato se realizarán personalmente, por mensajería especializada con acuse de recibo o por conducto de fedatario público, y surtirán efectos en la fecha de su recepción. Los avisos de caso fortuito o fuerza mayor podrán realizarse por esos medios o por correo electrónico con recepción acreditada en los términos anteriores, dentro de los plazos de la Cláusula Vigésima. El aviso de un cambio o la comunicación de su impacto por correo no sustituyen el convenio modificatorio cuando éste sea exigible conforme al Contrato. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse con 10 (diez) días naturales de anticipación; de no ser así, las notificaciones realizadas en los domicilios señalados se tendrán por efectivamente realizadas.

[§— ¶118 p.26]

VIGÉSIMA CUARTA. Legislación Aplicable y Jurisdicción. El presente Contrato se regirá por las leyes federales de México. Las Partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes de la **Ciudad de México**, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

[§— ¶119 p.27]

Leído que fue por las Partes y enteradas de su contenido y alcance legal, firman el presente Contrato en la Ciudad de México, el día **[fecha]**.

[§— ¶120 p.27]

EL CLIENTE	**EL PRESTADOR**
Operadora y Administradora SW, S.A. de C.V.	**Live Streaming Services México, S.A. de C.V.**
_____	_____
Por: Hadi Michel Ibrahim Ibrahim	Por: Eric Toledano de Jesús Lozano
Apoderado Legal	Apoderado Legal

Anexo Uno — Aportaciones de Sports World (requerimientos a cargo del cliente)

El presente Anexo Uno forma parte integrante e inseparable del Contrato y enumera, de manera limitativa, los insumos, accesos, datos, credenciales y definiciones que EL CLIENTE deberá entregar a EL PRESTADOR para iniciar y ejecutar los Servicios. Los plazos a cargo de EL PRESTADOR comienzan a correr a partir de la entrega del **100% de los requerimientos de los Bloques 0 y A** de este Anexo; los requerimientos de los **Bloques B a F** constituyen hitos exigibles en las fechas señaladas en cada Bloque. Cualquier entrega parcial, incompleta o inválida no se considerará entregada y extenderá, día por día, los plazos a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste, con el cargo de stand-by de la Cláusula Décima Cuarta cuando proceda.

[§— ¶121 p.27]

Criterio general de interpretación técnica (“o similares”)

Los prerrequisitos técnicos específicos que se enuncian en este Anexo —estándares, versiones, esquemas de autenticación, formatos, nombres y firmas de los puntos de acceso— son **de referencia y orientativos**. La infraestructura y las interfaces reales de EL CLIENTE pueden diferir de las aquí citadas; en consecuencia, cada requerimiento se entenderá **satisfecho por cualquier tecnología, estándar, versión o componente equivalente o similar** (“o similares”) que cumpla la misma función y nivel de servicio, sin necesidad de convenio modificatorio.

[§— ¶122 p.27]

Naturaleza del API — desarrollo a la medida. Los servicios de integración se proveerán como un **desarrollo a la medida** conforme a las necesidades del proyecto. Por ello, este Contrato cita únicamente los **estándares y buenas prácticas generales** del **API HTTP RESTful de Sports World** (descritos enseguida), y no un contrato de datos cerrado. El **listado específico** de información y servicios requeridos se definirá

durante el avance del proyecto
 mediante el siguiente procedimiento, cuyo desarrollo dentro del alcance pactado no altera por sí mismo el precio ni el plazo, sin perjuicio del control de cambios y de las extensiones que procedan conforme al Contrato: (i) EL PRESTADOR entrega el
listado de requerimientos
 de información y servicios; (ii) EL CLIENTE presenta una
propuesta
 de implementación sobre su API; y (iii) ambas partes acuerdan los
ajustes correspondientes
. Este ciclo se ejecuta de forma temprana para no afectar el cálculo de los plazos (ver Bloques A y B). Si durante ese procedimiento se identifica una funcionalidad, integración o trabajo no comprendido en el alcance pactado, se aplicará la Cláusula Novena antes de su ejecución. La aceptación de tecnologías equivalentes o similares no obliga a EL PRESTADOR a desarrollar nuevas funcionalidades ni a suplir, sin el control de cambios correspondiente, datos o servicios que EL CLIENTE deba proporcionar y que su API o exportación equivalente no permita obtener. Las aportaciones no entregadas y las diferencias imputables a EL CLIENTE se regirán por las Cláusulas Novena, Décima Segunda y Décima Cuarta. *[§— ¶123 p.27]*

Vía de implementación adoptada: middleware a cargo de EL PRESTADOR. Para cubrir las necesidades del sitio se requiere un flujo de trabajo a la medida sobre el CRM. Las partes acuerdan implementarlo mediante una capa de middleware (integración) a cargo de EL PRESTADOR, que consume el API HTTP RESTful estándar de EL CLIENTE y expone hacia el sitio exactamente los servicios necesarios —idempotencia, caché, reintentos, mapeo y normalización de datos, búsquedas por amenidad y por geolocalización, resolución de precios, y conformación de la latencia objetivo—. En consecuencia, la participación de EL CLIENTE se limita a exponer su API estándar y los datos enumerados en este Anexo; no requiere desarrollar puntos de acceso a la medida dentro del CRM, salvo que las partes lo prefieran. El middleware se aloja en la infraestructura del proyecto (el propio servidor del sitio o una función equivalente), sin costo de infraestructura adicional relevante. Los “puntos de acceso” citados en los Bloques A, B y D se entienden, en esta vía, como servicios que expone el middleware apoyándose en el API y los datos estándar del CRM. *[§— ¶124 p.28]*

Estándares y buenas prácticas generales del API HTTP RESTful de Sports World

Arquitectura escalable y modular orientada a facilitar la integración entre plataformas, conforme a: *[§— ¶125 p.28]*

• **Principios de diseño:**
 modelo
cliente-servidor
 (separa interfaz y almacenamiento, mejorando portabilidad y escalabilidad);
sin estado
 (cada petición contiene toda la información necesaria; el servidor no conserva el contexto de peticiones previas);
caché
 (las respuestas se definen explícitamente como almacenables en caché para optimizar el rendimiento y reducir la latencia); e
interfaz uniforme
 (identificación de recursos, manipulación mediante representaciones y mensajes descriptivos). *[§— ¶126 p.28]*

• **Convenciones HTTP:**
 URIs descriptivas con sustantivos en plural (p. ej. /usuarios, evitando verbos en la ruta); métodos
GET
 (lectura),
POST
 (creación),
PUT
 (actualización integral),
PATCH

(modificación parcial) y
DELETE
(eliminación); códigos de estado estándar (
200
OK,
201
Created,
400
Bad Request,
401
Unauthorized,
404
Not Found,
500
Internal Server Error); e intercambio de datos en
JSON
(Content-Type: application/json).
[§— ¶127 p.28]

• **Versionado y seguridad:**
versionamiento en la URI para garantizar la retrocompatibilidad (p. ej. /v1/usuarios); uso obligatorio de
HTTPS
; y autorización mediante
Bearer Token, OAuth 2.0 o JWT
(o esquema equivalente, con alcance y rotación).
[§— ¶128 p.29]

• **Documentación:**

OpenAPI / Swagger
para generar interfaces interactivas de consumo;
Postman
es una opción válida de documentación.
[§— ¶129 p.29]

Los puntos de acceso, esquemas de autenticación y niveles de servicio enunciados en los Bloques A, B y D se interpretan sobre esta base general y quedan sujetos al procedimiento de definición conjunta antes descrito. *[§— ¶130 p.29]*

Datos y servicios que EL CLIENTE expone desde el CRM

Sobre la base anterior, EL CLIENTE pondrá a disposición —vía su API estándar o export estructurado equivalente, para que el middleware de EL PRESTADOR los consuma— la siguiente información operativa, mantenida vigente durante el proyecto: *[§— ¶131 p.29]*

• **Estatus de cada club:**
activo, cerrado temporalmente o cerrado definitivamente.
[§— ¶132 p.29]

• **Coordenadas geográficas**
de cada club (ver Nota de geolocalización).
[§— ¶133 p.29]

• **Amenidades por club**
(alberca, FitKidz, sauna, pádel, etc.).
[§— ¶134 p.29]

• **Clases ofrecidas por club.**
[§— ¶135 p.29]

• **Horarios por clase y por club**
, con
visibilidad de una semana
, en el entendido de que las clases tienen una periodicidad

mínima semanal
(una vez por semana o más).
[§— ¶136 p.29]
• **Horarios de atención por club.**
[§— ¶137 p.30]
• **Tarifas a publicar en línea:**
por
tipo de plan
; por
club
(cuando varíen por club);
Multiclub
;
FitKidz
; y
otros servicios
(p. ej. entrenamiento personal / Personal Trainer).
[§— ¶138 p.30]
• **Descuentos y promociones**
vigentes.
[§— ¶139 p.30]
• **Estado de la visita guiada**
de cada prospecto (
agendada !’ proporcionada/realizada
) y
activación de membresía
asociada,
con el número de membresía y el teléfono del nuevo socio
— para las etapas de visita proporcionada y nueva membresía del funnel de resultados (Anexo Dos).
[§— ¶140 p.30]
• **Cancelación de membresía:**

número de membresía
,
fecha de cancelación
y, cuando el CRM lo registre,
motivo de la cancelación
— por API o por entrega periódica bajo el mismo régimen y las mismas salvaguardas que la Vía alternativa para el dato de membresías nuevas prevista en este Anexo. Este dato habilita la
medición de retención
del funnel de resultados; su ausencia no suspende plazos ni afecta los KPIs comprometidos en el Anexo Dos.
[§— ¶141 p.30]
Frecuencia de actualización. La totalidad del catálogo —
estatus del club, coordenadas, amenidades, clases, horarios de clase, horarios de atención, tarifas, descuentos y promociones
— se sincroniza
una vez al día, con corte a las 06:00 (hora de la Ciudad de México)
. Lo registrado en el CRM hasta las
05:59
se publica ese mismo día a partir de las 06:00. Se conserva un procedimiento de
sincronización manual inmediata
, a solicitud de EL CLIENTE, para casos excepcionales tales como el lanzamiento de una promoción. Esta frecuencia sustituye toda lectura en tiempo real de precios y clases: el compromiso de latencia en tiempo real subsiste

únicamente
para la
escritura del prospecto
(Bloque B).
[§— ¶142 p.30]
Vía alternativa para el dato de membresías nuevas. Si el dato de activación de membresías nuevas no reside en el CRM, EL CLIENTE entregará periódicamente —con corte
semanal o mensual, según la disponibilidad de su operación
— la
base de membresías nuevas
, para su cruce con los prospectos del funnel
dentro de la infraestructura de EL CLIENTE
(el servidor del
Bloque F
de este Anexo). Dicha base
debe incluir, por cada membresía nueva, el número de membresía y el teléfono del nuevo socio
. La conciliación se realiza por
nombre, apellido, teléfono y club
—el teléfono, en formato E.164, es la llave principal, y nombre, apellido y club resuelven los casos de homonimia—, y el dashboard presenta
únicamente resultados agregados
; en congruencia con la
Cláusula Décima Séptima
(seguridad y minimización), los datos personales de dicha base
no residen en sistemas de EL PRESTADOR
.
[§— ¶143 p.31]
Nota de geolocalización. De inicio, las
coordenadas de los 49 clubes se incorporan directamente en el código
(semilla), y se habilita un
procedimiento manual y sin código
para agregarlas o modificarlas desde el panel de edición del sitio (CMS) —capacidad incluida en el alcance (Anexo Dos)—. Las coordenadas provistas por el CRM son una fuente válida para dicha semilla y para sus actualizaciones.
[§— ¶144 p.31]
Nota de tarifas, descuentos y promociones. Las tarifas se
extraen automáticamente del CRM
(no se capturan ni editan en el CMS). El motor de precios del sitio
aplica precios por club
y, cuando el CRM las define por
ciudad
o a nivel
nacional
, permite
(i)
tomar precios por club,
(ii)
tomar precios por ciudad o nacionales y
replicarlos por club
, o
(iii)
una combinación de ambos. La misma lógica aplica a
descuentos y promociones
y a los
precios de amenidades y servicios

(p. ej. Personal Trainer, FitKidz). El detalle del entregable consta en el Anexo Dos. *[§— ¶145 p.31]*

Consola interna de captación (personal autorizado). EL CLIENTE define la lista de personas autorizadas —operadores telefónicos, asesores de club y quien designe— que podrán usar la consola interna de captación de leads (Anexo Dos), la cual aplica el mismo cuestionario y registra el lead en el CRM por la misma vía idempotente que el sitio. *[§— ¶146 p.32]*

Bloque 0 — Respuestas de descubrimiento (entrega previa al inicio)

• **0.1**
Existencia, identificación y responsabilidades del API gateway corporativo (define si autenticación, límites de tasa y bitácora residen en el gateway o en cada aplicación). *[§— ¶147 p.32]*

• **0.2**
Confirmación de ambiente de pruebas separado del productivo en el CRM a la medida. *[§— ¶148 p.32]*

• 0.3 No aplica en este Contrato (infraestructura de telefonía y PBX reservada a un contrato separado de servicios de voz). *[§— ¶149 p.32]*

• **0.4**
Sistema de identidad o inicio de sesión único (Okta, Azure AD, Auth0 u otro). *[§— ¶150 p.32]*

• **0.5**
Herramienta de comunicación de incidentes (Statuspage, Slack, Teams u otra). *[§— ¶151 p.32]*

• **0.6**
Calendario de mantenimientos planeados del CRM durante el proyecto. *[§— ¶152 p.32]*

• **0.7**
Confirmación de compromisos paralelos del equipo de CRM durante las semanas del proyecto. *[§— ¶153 p.32]*

Bloque A — Documentación, ambiente de pruebas y responsable único (día 1)

• **A.1**
Documentación del API del CRM en
OpenAPI / Swagger
(o colección
Postman
equivalente), de referencia, cubriendo los servicios de creación/actualización de prospecto y los datos de clubes, clases y membresías, con esquemas, errores y ejemplos. El detalle definitivo de puntos de acceso se precisa conforme al listado de requerimientos. Responsable: líder técnico CRM. *[§— ¶154 p.32]*

• **A.2**
Credenciales del ambiente de pruebas del CRM, vía bóveda compartida. Responsable: líder IT y Seguridad. *[§— ¶155 p.32]*

• **A.3**
Esquemas reales (JSON) de 3 clubes y 5 clases para los datos en vivo (horarios; teléfono y correo; catálogo de clases; horarios y días de cada clase). Responsable: líder técnico CRM. *[§— ¶156 p.32]*

• **A.4**
Nominación del
responsable único del proyecto (Project Owner técnico)
con autoridad sobre IT, seguridad, legal y operación (nombre, correo, móvil, disponibilidad y suplente). Responsable: Dirección de EL CLIENTE. *[§— ¶157 p.32]*

• A.5 Tabla de personas vinculadas secundarias (seguridad, legal, operación). Responsable: responsable único. *[§— ¶158 p.33]*

Bloque B — Credenciales productivas e integraciones (fin de la semana 2)

• **B.1** Credenciales **productivas del CRM**, limitadas a los puntos de acceso que consume EL PRESTADOR, en cuenta de servicio dedicada (no personal), vía bóveda compartida. Responsable: líder IT y Seguridad.
[§— ¶159 p.33]

• **B.2** Esquema de **autenticación del CRM**: **Bearer Token, OAuth 2.0/2.1, JWT, mTLS o llave de acceso equivalente**, con alcance y rotación. Responsable: líder técnico CRM y Seguridad.
[§— ¶160 p.33]

• **B.3** Soporte de **idempotencia** (llave de idempotencia / UUID, o mecanismo equivalente de deduplicación) en el servicio de creación de prospecto, para que llamadas repetidas no generen duplicados. Responsable: líder técnico CRM. (Si la integración se implementa por middleware de EL PRESTADOR —conforme a la vía de implementación por middleware adoptada en el criterio general—, la idempotencia podrá resolverse en esa capa.)
[§— ¶161 p.33]

• **B.4**

Notificación de eventos relevantes (p. ej. prospecto calificado, membresía activada): **webhooks salientes** firmados (HMAC-SHA256 o firma equivalente) con identificador único de evento, marca de tiempo, deduplicación y reintentos con espera incremental **si el API los expone**; en su defecto, un **mecanismo equivalente de consulta (polling)** acordado entre las partes. Responsable: líder técnico CRM.
[§— ¶162 p.33]

• **B.5**

SLAs documentados de la API del CRM (percentil 95 de latencia y disponibilidad mensual) para creación de prospecto y catálogos de clubes, clases y membresías. Responsable: líder técnico CRM.
[§— ¶163 p.33]

• **B.6**

Política de límites de tasa del CRM (peticiones por minuto/hora, ráfagas, código HTTP y cabecera Retry-After). Responsable: líder técnico CRM.
[§— ¶164 p.33]

Bloque C — Acceso a ambiente productivo (semana 4)

• **C.1** Acceso al panel de hospedaje vigente (validar DNS, SSL y redirecciones).
[§— ¶165 p.33]

• **C.2**
Acceso al
registrador del dominio
.
[§— ¶166 p.34]
• **C.3**
Acceso a la
red de distribución de contenido
vigente, en su caso.
[§— ¶167 p.34]
• **C.4**
Acceso de lectura al
repositorio
del sitio actual.
[§— ¶168 p.34]
• **C.5**
Acceso administrador al
CMS
del sitio actual.
[§— ¶169 p.34]
• **C.6**
Ventana de cambio de hospedaje (cutover) con TTL reducido a 5 minutos al menos 24 horas antes.
[§— ¶170 p.34]
• **C.7**
Política de rotación trimestral de claves y credenciales.
[§— ¶171 p.34]
• **C.8**
Canal dedicado de comunicación de incidentes.
[§— ¶172 p.34]

Bloque E — Aportaciones de marketing y marca (a cargo del cliente)

• **E.1**

Lineamientos de marca / brand book:
logotipos vectoriales, paleta (HEX/RGB/CMYK), tipografías con licencia, reglas de uso y tono de voz. Responsable: Mercadotecnia y Marca.
[§— ¶173 p.34]
• **E.2**

Activos visuales
con derechos de uso vigentes (o autorización para producir a la medida). Responsable: Mercadotecnia y Marca.
[§— ¶174 p.34]
• E.3 Contenido y copys vigentes (clubes, amenidades, promociones, membresías, políticas y tarifas) para alimentar al sitio. Responsable: Mercadotecnia y Marca. *[§— ¶175 p.34]*
• **E.4**

Accesos a los recursos de Google necesarios para la medición, el funnel y el dashboard (cuenta y API):
[§— ¶176 p.34]
% **Google Analytics 4 (GA4):**
propiedad y acceso de administración, con la
Data API
habilitada — para tráfico,
tiempo en página

,
punto de salida
 y la conversión
tráfico !’ visita agendada
.
[§— ¶177 p.34]
- **Google Search Console (GSC):**
 propiedad verificada y acceso a la
Search Console API
 — para desempeño orgánico (impresiones, clics, consultas y posiciones) y envío de páginas a indexación.
[§— ¶178 p.35]
- **Google Business Profile (GBP):**
 titularidad o administración de la cuenta de las
49 fichas
 (vistas, llamadas, indicaciones).
[§— ¶179 p.35]
- **Google Tag Manager (GTM):**
 contenedor, en su caso, para desplegar la
instrumentación de eventos
 del sitio.
[§— ¶180 p.35]
- **Google Ads:**
 en su caso, si hay
campañas pagadas
, para medir el tráfico de pago dentro del funnel.
[§— ¶181 p.35]

Adicionalmente, herramienta **SEO**
 (Semrush u otra) y
redes sociales
. Responsable: Mercadotecnia y Marca con líder IT.
[§— ¶182 p.35]

• **E.5**

Responsable de Marketing/Marca facultado
 para aprobar wireframes, prototipo, plantillas, contenido y territorio visual. Responsable: Dirección de Mercadotecnia y Marca.
[§— ¶183 p.35]

• **E.6**

Presupuesto de medios
, en su caso (no incluido en la contraprestación salvo pacto expreso). Responsable: Mercadotecnia y Marca.
[§— ¶184 p.35]

• **E.7**

Avisos de privacidad y textos legales
 vigentes de la marca, validados por el área legal. Responsable: Asuntos legales con Mercadotecnia y Marca.
[§— ¶185 p.35]

• **E.8**

Acceso al Meta Business Manager de EL CLIENTE:
 las
cuentas publicitarias

(Meta Ads), para medir el
tráfico, el alcance y los clics
de las campañas dentro del funnel y el dashboard del proyecto. Responsable: Mercadotecnia y Marca con líder IT.
[§— ¶186 p.35]

• **E.9**

Acceso de lectura a TikTok Ads
, en su caso, cuando existan campañas en esa plataforma, para medir el tráfico, el alcance y los clics de las campañas dentro del funnel y el dashboard del proyecto. Responsable: Mercadotecnia y Marca.
[§— ¶187 p.36]

• **E.10**

Médico designado
para la revisión y firma del hub “Bajar de Peso” (cédula profesional vigente visible), con disponibilidad para revisar el contenido dentro de los plazos de aprobación del Anexo Dos. Responsable: Dirección de Mercadotecnia y Marca con el área médica de EL CLIENTE. La ausencia del médico designado o de su revisión no impide la aprobación final del proyecto: la publicación del hub se diferirá hasta contar con la revisión y firma previstas en este requerimiento, sin afectar los KPIs comprometidos ni la aprobación y exigibilidad de pago de los demás entregables. El descargo médico general no sustituye la revisión y firma aquí pactadas.
[§— ¶188 p.36]

Bloque F — Servidor e infraestructura de hospedaje proporcionada por EL CLIENTE

El hospedaje del sitio y de las plataformas del proyecto corre en la **infraestructura que proporciona EL CLIENTE**
(Cláusulas Quinta y Décima Segunda). Las siguientes condiciones generales son
orientativas
y se interpretan conforme al criterio general
“o similares”
de este Anexo: cualquier tecnología o componente equivalente que cumpla la misma función y nivel de servicio las satisface.
[§— ¶189 p.36]

• **F.1**
Servidor con
runtime moderno
(Node.js LTS o contenedores, o similares) capaz de ejecutar la aplicación del sitio (SSR/ISR) y el middleware.
[§— ¶190 p.36]

• **F.2**

HTTPS con certificados vigentes
(TLS) en todos los dominios y subdominios servidos.
[§— ¶191 p.36]

• **F.3**

Acceso de despliegue
para EL PRESTADOR (SSH o panel de administración equivalente).
[§— ¶192 p.36]

• **F.4**

Ambiente de pruebas/staging
separado del productivo.
[§— ¶193 p.36]

• **F.5**

Respaldos periódicos
de la infraestructura y su contenido, a cargo de EL CLIENTE.
[§— ¶194 p.37]

• **F.6**

Capacidad de cómputo, memoria, almacenamiento y ancho de banda
conforme a la especificación del documento Plan de Ejecución, Sección 4 del proyecto, que fija la configuración recomendada, el mínimo viable y sus condiciones. Dicha especificación es la **única**
del proyecto y se verifica contra el tráfico real mediante la prueba de carga de la Semana 7.
[§— ¶195 p.37]

• **F.7**

Ventanas de mantenimiento
del servidor coordinadas previamente con EL PRESTADOR.
[§— ¶196 p.37]

• **F.8**

Monitoreo básico de recursos
(procesador, memoria, disco y red).
[§— ¶197 p.37]

Responsabilidad. La disponibilidad, capacidad y continuidad de esta infraestructura son **responsabilidad de EL CLIENTE**; sus fallas, indisponibilidades o insuficiencias **no son imputables a EL PRESTADOR** ni se contabilizan en contra de los niveles de servicio (SLA) del **Anexo Cinco**, y sus efectos en plazos y aprobaciones se rigen por las Cláusulas Novena (No aprobación final del proyecto, inciso b), Décima Segunda y Décima Cuarta.
[§— ¶198 p.37]

Cédula de control. El seguimiento de cada requerimiento de este Anexo Uno —con su **fecha límite, responsable nominado y estatus (entregado / no entregado)**, y un semáforo de vencimiento— se lleva en la sección **Aportaciones de Sports World** del web app del proyecto, dividida en Sistemas y Marketing. Los plazos del Contrato se contarán a partir de la entrega del 100% de los requerimientos de los **Bloques 0 y A**, conforme a la Cláusula Segunda y al preámbulo de este Anexo. Las fechas límite expresamente establecidas en este Anexo prevalecerán. Cuando un requerimiento no tenga una fecha límite determinada, las Partes la precisarán por escrito en esta misma cédula conforme al cronograma y antes de la actividad que dependa de su entrega. El stand-by sólo podrá causarse después del vencimiento de la fecha así identificada y de la franquicia de la Cláusula Décima Cuarta, cuando la falta de la aportación impida efectivamente avanzar al equipo. La cédula no amplía el listado de aportaciones ni modifica el alcance del Contrato.
[§— ¶199 p.37]

Anexo Dos — Entregables específicos de los servicios

El presente Anexo Dos forma parte integrante e inseparable del Contrato y regula, en forma limitativa, el alcance de los entregables a cargo de EL PRESTADOR. *[§— ¶200 p.37]*

Glosario técnico

Término	**Definición**
API	Interfaz de programación mediante la cual dos sistemas intercambian datos de forma automatizada.
AVIF y WebP	Formatos de imagen comprimidos que optimizan el desempeño sin pérdida significativa de calidad.
CMS desacoplado	Sistema de gestión de contenido cuya administración opera independiente de la presentación.
Core Web Vitals	Métricas de Google: LCP (carga), INP (interacción) y CLS (estabilidad visual).
CRM	Sistema de gestión de relaciones con prospectos y clientes de EL CLIENTE.
DNS	Sistema de nombres de dominio que traduce sportsworld.com.mx a las direcciones de red.
GA4	Plataforma de analítica de Google.
RAG	Arquitectura de IA que consulta una base documental antes de responder.
Redirección 301	Instrucción que envía de una dirección antigua a una nueva conservando el posicionamiento.
Schema markup	Marcado estructurado (schema.org) que facilita la comprensión por los buscadores.
SSR e ISR	Generación del contenido por el servidor, para optimizar desempeño y posicionamiento.
WCAG 2.2 AA	Estándar internacional de accesibilidad web.
YMYL	Contenidos de alto impacto en salud, finanzas o bienestar, con estándar editorial reforzado.

Sección I — Entregables del Servicio I (rediseño web con enfoque en posicionamiento orgánico)

I.1 Arquitectura del sitio (148 páginas)

Nivel	**Tipo de página**	**Cantidad**
01	Página de inicio	1
02	Páginas de club	49
03	Hubs de amenidades	10
04	Clases premium (Les Mills)	7
05	Clases individuales	47
06	Hub de FitKidz (reúne las clases infantiles)	1
07	Hubs de perfil de usuario	5
08	Hub “Bajar de Peso” (estándar YMYL)	1
09	Hub de Personal Training	1

10	Páginas de membresía	6
11	Entradas de blog para posicionamiento	20
Total		**148**

Cualquier desviación, adición o reducción requerirá cotización por separado y convenio modificatorio.
Clubes adicionales.
La página de cada club que EL CLIENTE abra durante la vigencia de la iguala se desarrolla con las mismas características de las 49 páginas de club —contenido único,
schema
, coordenadas, sincronización con el CRM y
alta y optimización de la ficha de Google Business Profile del club
— mediante
orden de trabajo aprobada por escrito
, sin necesidad de convenio modificatorio.
Su ejecución se cotiza en horas:
EL PRESTADOR entrega la estimación de horas y el alcance antes de iniciar; las horas se aplican
primero contra la bolsa de mejora disponible en el mes
de que se trate y, agotada ésta, el excedente se factura a la
tarifa de USD $75.00 (MXN $1,335.00) más IVA por hora
de la Cláusula Quinta, previa aprobación por escrito de EL CLIENTE.
La bolsa de mejora no es acumulable de un mes a otro
, por lo que sólo se aplica la disponible en el mes de ejecución. El plazo de entrega se fija en la orden de trabajo conforme a la estimación de horas y corre desde la entrega de los insumos del club.
[§— ¶201 p.39]

I.2 Componente “Posicionamiento orgánico y contenido editorial”

Auditoría técnica con diagnóstico; reconstrucción de la arquitectura de las 148 páginas con jerarquía, rutas y enlazado interno; **redirecciones 301**
y corrección de los
136 enlaces rotos
; investigación de palabras clave; matriz de beneficios de las
54 clases para adultos
cruzada con los
5 perfiles
, validada contra literatura médica;
6 plantillas maestras
para contenido asistido por IA en español de México; producción de las 148 páginas con contenido único;
schema markup
en todas las páginas (HealthClub, LocalBusiness, Course, FAQPage, BreadcrumbList); revisión humana editorial; coordinación con el médico designado por EL CLIENTE conforme al Anexo Uno, E.10, para la firma del hub “Bajar de Peso”; configuración de Google Search Console y GA4; y reporte ejecutivo semanal.
[§— ¶202 p.39]

I.3 Componente “Diseño, contenido visual y desarrollo”

Sistema de diseño a partir de los activos de marca, propagado como plantillas; desarrollo sobre Next.js, React, TypeScript y Tailwind con SSR e ISR y CMS desacoplado; integración de los datos operativos del CRM mediante una capa de middleware de EL PRESTADOR que consume el API HTTP RESTful estándar del CRM (estatus de clubes, coordenadas, amenidades, clases, horarios de clase con visibilidad semanal, horarios de atención, tarifas, descuentos y promociones), con la escritura del prospecto y notificación de eventos por webhook firmado o consulta equivalente; motor de resolución de precios que consume las tarifas del CRM y las aplica por club, resolviendo y replicando cuando el CRM las define por ciudad o a nivel nacional (o combinaciones), extensivo a descuentos, promociones y

precios de amenidades y servicios (p. ej. Personal Trainer, FitKidz); semilla de coordenadas de geolocalización de los 49 clubes incorporada en el código, con procedimiento manual sin código para altas y modificaciones; umbrales Core Web Vitals (LCP < 2.5 s, INP < 200 ms, CLS < 0.1); WCAG 2.2 AA; imágenes AVIF/WebP responsivas; tratamiento de ~650 fotografías del banco de EL CLIENTE; ~150 imágenes nuevas por IA; 12 animaciones de 10 s; 1 video institucional de 45–60 s para “Bajar de Peso”; sección de administración sin código (CMS) para contenido e imágenes, que incluye la edición de las coordenadas de cada club (las tarifas, descuentos y promociones no se editan en el CMS: el motor de precios las extrae automáticamente del CRM); funnel de conversión y tablero ejecutivo en tiempo real — cuatro etapas comprometidas: tráfico !’ visita guiada agendada !’ visita guiada proporcionada !’ nueva membresía, que el tablero presenta como titular; el tablero incorpora además etapas de instrumentación operativa —cuestionario iniciado, cuestionario completado y cancelación de membresía— que no amplían el alcance ni los KPIs comprometidos en la Sección IV de este Anexo. La definición operativa de cada etapa, su fuente de datos y el responsable de otorgar cada acceso constan en el documento Mapa del Funnel del proyecto, que rige como documento único de medición y no modifica lo pactado en este Anexo—, conectado a las cuentas de Google (GA4 y Search Console) para tráfico y métricas on-page (tiempo en página, punto de salida y conversión tráfico !’ visita agendada) y al CRM (vía middleware) para las etapas de visita proporcionada y nueva membresía; consola interna de captación de leads de acceso restringido a personal autorizado (operadores telefónicos, asesores de club y quien EL CLIENTE designe) que aplica el mismo cuestionario y registra el lead en el CRM por la misma escritura idempotente que el sitio, para armonizar la captación de leads en toda la operación; migración con 301 y corrección de los 136 enlaces rotos; migración de DNS con TTL reducido 24 horas antes; y lanzamiento en firme con monitoreo activo 48 horas, seguido del Periodo de Estabilización de 6 (seis) semanas (Cláusula Primera y Anexo Cinco, apartado V) con atención reforzada y corrección de los defectos respecto de las especificaciones de este Anexo y de los ajustes derivados del tráfico real, sin consumir la bolsa de horas de mejora. *[§— ¶203 p.39]*

I.4 Cronograma de 10 semanas y aprobaciones a cargo de EL CLIENTE

Aprobación	**Hito**	**Momento**	**Plazo de respuesta**	**Valor de etapa (para efectos de la Cláusula Novena)**
Aprobación 1	Diseño / página pilar	Fin de la Semana 3	6 días hábiles	15% del Pago Único del Proyecto A
Aprobación 2	50% del sitio construido	Fin de la Semana 5	6 días hábiles	35% del Pago Único del Proyecto A
Aprobación 3	Pre-lanzamiento	Semana 9	6 días hábiles	35% del Pago Único del Proyecto A
Aprobación 4	Lanzamiento en firme	Semana 10	6 días hábiles	15% del Pago Único del Proyecto A

El plazo de respuesta de cada aprobación es de **6 (seis) días hábiles**
, al término de los cuales opera la aceptación tácita de la Cláusula Novena.
El cronograma de 10 (diez) semanas comprende las etapas previas y el Lanzamiento en Firme; la revisión de la Aprobación 4 se contará desde su entrega y podrá concluir después de la Semana 10.
El momento de presentación de cada entrega y el vencimiento de su revisión se documentarán conforme a la Cláusula Vigésima Tercera. Si la revisión de una etapa previa impide iniciar una actividad que dependa de ella, el efecto en el cronograma se determinará conforme a la Cláusula Novena y a las reglas de extensión de plazos, sin cargo de stand-by por la sola demora en aprobar. Los atrasos imputables a EL CLIENTE extienden, día por día, el plazo a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste.
La demora en resolver estas aprobaciones no causa cargo de stand-by
: conforme a la Cláusula Décima Cuarta, inciso a), el stand-by sólo procede por la falta o demora en las aportaciones del Anexo Uno. Los valores de etapa sirven para valuar los entregables en los supuestos de las Cláusulas Novena y Vigésima Primera; no modifican las condiciones de pago de la Cláusula

Octava.
[§— ¶204 p.40]

Sección III — Entregables de los servicios recurrentes *[§— ¶205 p.41]*
Bajo la iguala mensual (Cláusula Séptima): operación del sitio sobre la infraestructura de hospedaje que proporciona EL CLIENTE; mantenimiento técnico (seguridad, dependencias, desempeño); operación de la sección de administración y del tablero; reporte mensual ejecutivo; soporte 24/7 con primer respondiente por agente de voz que recibe, clasifica y resuelve o escala cada incidencia (con ticket de ocurrencia), y escalamiento a soporte humano en horario hábil (Slack y correo); y bolsa de mejora de hasta 8 (ocho) horas mensuales, no acumulables. EL CLIENTE administra sus propios contenidos directamente en el CMS; los cambios que requieran la intervención de EL PRESTADOR se atienden con cargo a la bolsa de mejora. Los excedentes se facturan a la tarifa de USD $75.00 (MXN $1,335.00) más IVA por hora — la misma tarifa horaria con la que se calculó la bolsa incluida en la iguala. Esta tarifa podrá revisarse mediante aviso por escrito a EL CLIENTE con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación. Ninguna hora adicional a la bolsa de la iguala se utilizará ni se facturará sin la aprobación previa y por escrito de EL CLIENTE, quien recibirá antes la estimación de horas y el alcance del trabajo propuesto (Contrato, Cláusula Quinta). Cualquier proyecto nuevo que implique un Desarrollo Mayor deberá contar con cotización previa y autorización expresa por escrito de EL CLIENTE antes de iniciar su ejecución. *[§— ¶206 p.41]*
Niveles de servicio y gestión de incidencias. Los niveles de servicio (SLA), el protocolo de gestión de incidencias y la etapa de estabilización posterior al lanzamiento constan en el
Anexo Cinco
del Contrato (Cláusula Sexta).
[§— ¶207 p.41]
Migración del sitio (entrega única, dentro del Servicio I). La puesta en marcha incluye la migración del sitio actual al nuevo protegiendo el correo y el DNS: inventario previo de los registros DNS (separando los del sitio de los de correo —MX— y otros servicios); migración únicamente de los registros del sitio, sin tocar el correo; reducción del TTL 24 horas antes del cambio para una transición rápida y reversible; conjunto de
redirecciones 301
que cubre los 136 enlaces rotos para no perder posicionamiento; y confirmación, inmediatamente después del cutover, de que el correo corporativo y los demás servicios del dominio siguen operando.
[§— ¶208 p.41]

Sección IV — KPIs comprometidos (estrategia comercial)

Los siguientes son los **KPIs comprometidos**
del proyecto: dependen de EL PRESTADOR y son verificables. Línea base: auditoría inicial (Semrush, marzo 2026).
[§— ¶209 p.41]

KPI comprometido	**Línea base**	**Meta**	**Verificación**
Páginas de club crawleables (SSR)	0 de 49	49 de 49	Google Search Console
Enlaces rotos	136	0	Semrush Site Audit
Schema markup JSON-LD por club	0	49	Google Rich Results Test
Páginas sin H1	11	0	Semrush Site Audit
Core Web Vitals (LCP / INP / CLS)	fuera de umbral	< 2.5 s / < 200 ms / < 0.1	PageSpeed Insights
Cobertura de keywords unbranded	31.1%	55–65%	Semrush

Código de fixes implementado y verificable	—	100%	Comprobación funcional del entregable en el ambiente de pruebas o en producción; entrega de su código fuente conforme a la Cláusula Octava, Sección III

Régimen de medición. Los KPIs de implementación —páginas crawleables, enlaces rotos, schema markup, páginas sin H1, Core Web Vitals y código de fixes implementado— se verifican al Lanzamiento en Firme y condicionan la aprobación final conforme a la Cláusula Novena, con las precisiones de medición de esta Sección. La validación funcional del código no exige la entrega anticipada del código fuente ni de los repositorios, cuya transferencia se realiza contra las exhibiciones efectivamente pagadas conforme a la Cláusula Octava, Sección III. El KPI de **cobertura de keywords unbranded** se medirá a los **12 (doce) meses del Lanzamiento en Firme**, siempre que durante dicho periodo **(i)** la iguala del Proyecto A se haya mantenido vigente y **(ii)** EL CLIENTE haya mantenido al día las aportaciones del Anexo Uno; su verificación **no condiciona la aprobación final del proyecto** ni genera los remedios de la Cláusula Novena, y su eventual incumplimiento habilita únicamente el plan de remediación previsto en la Cláusula Décima Cuarta, ejecutado con cargo a la bolsa de horas de la iguala. *[§— ¶210 p.42]*

La verificación se realizará sobre los entregables comprendidos en este Anexo y con las herramientas indicadas en la tabla, considerando la infraestructura, accesos e insumos que EL CLIENTE debe proporcionar conforme al Anexo Uno. Las deficiencias atribuibles a dichos elementos se regirán por la Cláusula Novena, inciso b), y no se imputarán a EL PRESTADOR. *[§— ¶211 p.42]*

Cuando una herramienta no permita verificar al Lanzamiento en Firme una métrica por falta de datos de uso real del nuevo sitio, esa circunstancia se documentará y la verificación de la métrica pendiente se realizará durante el Periodo de Estabilización en cuanto la información esté disponible. La ausencia de datos de la herramienta no constituye por sí misma un Defecto ni impide la aprobación final cuando el cumplimiento de las especificaciones correspondientes pueda comprobarse en las pruebas del proyecto. Los incumplimientos efectivamente identificados e imputables a EL PRESTADOR se atenderán conforme a las Cláusulas Novena, Décima Primera y Décima Cuarta, según corresponda. *[§— ¶212 p.42]*

El incumplimiento del KPI de cobertura de keywords unbranded no se equipara al de los KPIs de implementación ni genera las penas del Anexo Cinco. Para su comparación se utilizarán de manera consistente la fuente, el ámbito y los criterios de la auditoría que constituye la línea base. *[§— ¶213 p.42]*

Sección V — Inventario de entrega y Componentes Preexistentes (Cláusula Décima Quinta)

Componente	**Naturaleza**	**Qué recibe EL CLIENTE**
Código fuente del sitio (Next.js, React, TypeScript, Tailwind), plantillas de página, configuración del CMS y del tablero	Desarrollo específico	Titularidad y código fuente en repositorio, por mitades contra cada exhibición pagada (Cláusula Octava, Sección III)
Middleware de integración con el CRM de EL CLIENTE (mapeos, resolución de precios, escritura idempotente del prospecto)	Desarrollo específico sobre frameworks de EL PRESTADOR	Titularidad del desarrollo específico y su código fuente; los frameworks de uso general se entregan como paquetes bajo licencia

Contenido editorial de las 148 páginas, imágenes producidas para EL CLIENTE, video institucional y animaciones	Obra por encargo	Titularidad y archivos finales
Plantillas maestras de contenido, prompts de sistema de uso general, metodologías y herramientas de desarrollo	Componente Preexistente	Licencia de uso según se incorporen en los entregables; no se entregan
Software de terceros y de código abierto	Licencias de terceros	Inventario (SBOM) con licencias en cada hito (Cláusula Décima Primera, fracción V)

Anexo Tres — Gastos variables de operación (informativo)

El presente Anexo Tres tiene carácter exclusivamente informativo respecto de los gastos variables de los servicios no vocales del Proyecto A (brief y experiencia ideal), conforme a la Cláusula Décima Tercera. Las cifras anteriores que incorporaban BES de texto por WhatsApp se suprimen; la estimación aplicable únicamente al Proyecto A deberá actualizarse antes de la firma. Los consumos reales, tarifas y cargos de proveedores pueden variar. Este Anexo no modifica la Contraprestación ni constituye un pago a favor de EL PRESTADOR. *[§— ¶214 p.43]*

Anexo Cuatro — Targets comerciales post-lanzamiento (aspiracionales, no vinculantes)

Naturaleza. Los targets de este Anexo son **aspiracionales y no vinculantes**: no constituyen garantía ni obligación de resultado a cargo de EL PRESTADOR, y su no consecución no constituye incumplimiento del Contrato. **Complementan —no sustituyen— los KPIs comprometidos del Anexo Dos, Sección IV**, que sí son verificables y exigibles conforme al régimen de medición ahí previsto. *[§— ¶215 p.43]*

Condiciones habilitadoras. Las Partes reconocen que la realización de estos targets depende de condiciones que corresponden a EL CLIENTE, en particular: **(i)** la inversión en palabras clave y pauta conforme a las **recomendaciones que EL PRESTADOR le formule**; **(ii)** la vigencia de la iguala y la actualización oportuna de las aportaciones del Anexo Uno; y **(iii)** la operación comercial interna de sus clubes (atención de leads y visitas). De darse estas condiciones, es razonable esperar que los targets se realicen. *[§— ¶216 p.43]*

Targets a 12 (doce) meses del Lanzamiento en Firme: *[§— ¶217 p.43]*

Target comercial	**Punto de partida**	**Target aspiracional**
Tráfico mensual del sitio	80,000 visitas	120,000 – 160,000 visitas
Cuestionarios de experiencia ideal completados al mes	Capacidad nueva (hoy no existe)	1,800 – 3,200
Visitas guiadas agendadas al mes vía sitio	Capacidad nueva	600 – 1,000

Cobertura de keywords unbranded	31.1% (compromiso exigible del Anexo Dos: 55–65%)	Rumbo al referente internacional de la industria (~74%)

Compromiso de acompañamiento de EL PRESTADOR. EL PRESTADOR hará todo cuanto esté razonablemente a su alcance,
dentro de los límites de tiempo y servicios establecidos en la iguala
, para ayudar a EL CLIENTE a alcanzar estos targets: seguimiento mensual de cada target en el reporte ejecutivo de la iguala, recomendaciones de inversión en palabras clave y pauta con su justificación, y priorización de la bolsa de horas de mejora hacia las optimizaciones de mayor impacto en estos indicadores.
[§— ¶218 p.44]

Anexo Cinco — Protocolo de niveles de servicio, gestión de incidencias y continuidad

El presente Anexo Cinco forma parte integrante e inseparable del Contrato y regula, conforme a la Cláusula Sexta, los niveles de servicio (SLA) del soporte, el protocolo de gestión de incidencias y de crisis, y la etapa de estabilización posterior al lanzamiento. *[§— ¶219 p.44]*
I. Severidades y niveles de servicio (SLA). El primer respondiente por agente de voz opera 24/7; la intervención humana procede en horario hábil según severidad. Las Partes podrán ajustar de común acuerdo la siguiente tabla dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del Contrato; a falta de acuerdo, regirá en sus términos:
[§— ¶220 p.44]

Severidad	**Descripción**	**Primera respuesta**	**Resolución objetivo**
Crítico	El sitio o una función esencial caído o inaccesible (no carga; captura de leads sin funcionar).	Máximo 30 minutos, por el primer respondiente disponible 24/7	4 horas hábiles
Alto	Función importante degradada, el sitio sigue operando (integración intermitente).	1 hora hábil	8 horas hábiles
Medio	Problema que afecta parte del sitio sin impedir su uso.	4 horas hábiles	2 días hábiles
Bajo	Incidencia menor o consulta.	1 día hábil	Según lo planeado

La primera respuesta automática de severidad Crítica se mide de forma continua, las 24 horas de los 7 días de la semana. Los tiempos expresados en horas o días hábiles se computan únicamente dentro del horario de soporte humano aplicable al proyecto. Dicho horario deberá quedar identificado por escrito por las Partes al establecer el canal dedicado de comunicación de incidentes del Anexo Uno, C.8, antes del inicio del soporte. El horario de atención de los clubes no determina el horario de soporte técnico. Los tiempos se miden desde la apertura del ticket de ocurrencia, con el cómputo continuo o hábil que corresponda a cada compromiso. Cuando la atención requiera información, accesos o actuaciones a cargo de EL CLIENTE, el tiempo de resolución se suspenderá únicamente durante el periodo en que su falta impida materialmente continuar; EL PRESTADOR dejará constancia en el ticket de lo solicitado y de la reanudación del cómputo. No se contabilizan en contra de los niveles de servicio las incidencias originadas en la infraestructura o los insumos a cargo de EL CLIENTE (Anexo Uno, Bloque F), en las plataformas de terceros de la Cláusula Décima Tercera, en ventanas de mantenimiento coordinadas ni en caso fortuito o fuerza mayor. Las exclusiones de este Anexo no eximen a EL PRESTADOR de atender las obligaciones de diagnóstico, comunicación o continuidad que expresamente le correspondan. Los tiempos denominados «resolución objetivo» tendrán las consecuencias expresamente previstas en el apartado VI cuando éste resulte aplicable. Si la solución definitiva requiere cambios estructurales, se atenderá conforme al plan de remediación de la Cláusula Décima Cuarta; dicho plan no elimina las penas que, en su caso, se hubieran causado antes de su implementación. *[§— ¶221 p.44]*

II. Flujo de atención de incidencias. El **primer respondiente por agente de voz, disponible 24/7 (veinticuatro horas, los siete días)**, recibe, clasifica y resuelve o escala cada incidencia, con **ticket de ocurrencia** en todos los casos; el **escalamiento a soporte humano** procede en horario hábil, por Slack y correo. *[§— ¶222 p.45]*

III. Reporte mensual. Al cierre de cada mes EL PRESTADOR entrega un reporte de los tickets atendidos (severidad, tiempo de respuesta y resolución) y de las horas de mejora consumidas, con el detalle de cada tarea. *[§— ¶223 p.45]*

IV. Manejo de crisis (severidad Crítica). Tratándose de incidencias de severidad **Crítica**, la comunicación se conduce por el **canal dedicado de comunicación de incidentes** (Anexo Uno, C.8), con **primera respuesta automática en un máximo de 30 minutos** y **resolución objetivo de 4 horas hábiles**, conforme a la tabla del apartado I; EL PRESTADOR mantiene una **comunicación de avance continua al Project Owner hasta el cierre de la incidencia**, y el **análisis de causa raíz** correspondiente se incluye en el reporte mensual del apartado III. *[§— ¶224 p.45]*

V. Estabilización posterior al lanzamiento. Tras el lanzamiento en firme se ejecuta una etapa de estabilización de 6 (seis) semanas, que concluye por el solo transcurso de ese plazo, con atención reforzada: EL PRESTADOR monitorea el sitio bajo tráfico real y corrige los defectos respecto de las especificaciones del Anexo Dos y los ajustes derivados de la exposición real (dispositivos, integraciones en vivo) sin consumir la bolsa de horas; confirmadas las integraciones en vivo (captura de leads al CRM, datos de clubes y clases y fichas de Google), el sitio pasa a operación normal bajo la iguala. Durante el Periodo de Estabilización se corrigen sin costo los Defectos y ajustes de lanzamiento comprendidos en el alcance pactado. Entre su conclusión y el inicio de la iguala continúa la garantía de corrección en los términos de la Cláusula Décima Primera, fracción VIII. A partir del inicio de la iguala, las nuevas mejoras consumen la bolsa de horas y las fallas se atienden bajo el SLA de este Anexo; terminada la iguala, únicamente subsiste la garantía en los términos de dicha fracción. *[§— ¶225 p.45]*

VI. Penas por incumplimiento de los niveles de servicio (Cláusula Sexta, apartado II). *[§— ¶226 p.45]*

Incumplimiento	**Pena**
Tiempo de primera respuesta de severidad Crítica no cumplido	2% de la iguala del mes, por evento
Resolución objetivo de severidad Crítica no cumplida	5% de la iguala del mes, por evento
Tiempo de primera respuesta de severidad Alta no cumplido	1% de la iguala del mes, por evento
Resolución objetivo de severidad Alta no cumplida	2% de la iguala del mes, por evento
Reporte mensual no entregado dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al cierre del mes	2% de la iguala del mes
Tope conjunto mensual	**10% de la iguala del mes**

Las penas se acreditan contra la siguiente factura de la iguala y constituyen el remedio económico único por el mismo incumplimiento de los niveles de servicio, sin perjuicio de la subsanación y, cuando proceda, la rescisión conforme a la Cláusula Décima Cuarta. No se causan en los supuestos de exclusión del apartado I de este Anexo. *[§— ¶227 p.45]*

Leído que fue el presente Contrato y sus Anexos Uno a Cinco, las Partes los firman al margen y al calce, por duplicado, en la Ciudad de México, en la fecha de firma del Contrato. *[§— ¶228 p.46]*